

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. KREDİ KARTI ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1: Amaç ve Kapsam

Bu Sözleşme, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından çıkarılan kredi kartlarının Üye ve/veya Ek Kart Hamili/ hamillerine verilmesi işlemlerini, kredi kartlarının işleyişini, uygulanacak kurallarını, kullanım koşullarını ve tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin imzalanmasından sonra Üye'nin münferit kart talebinin olması koşulu ile ileride verilecek olan her türlü Kredi Kartları ve/veya bağlı Ek Kartlar ve Sanal Kartlar da işbu Sözleşme kapsamındadır. Üye, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun sunmuş olduğu aşağıda belirtilen hizmetlerden işbu Sözleşme'de yer alan ve taraflarca müzakere edilerek kabul edilmiş hükümler çerçevesinde yararlanabileceğini, işbu Sözleşme ile belirlenen kurallara uyacağını şimdiden kabul ve taahhüt eder,

Madde 2: Tanımlar ve Kısaltmalar

İşbu Sözleşme'de yer alan;

ABD: Amerika Birleşik Devletleri'ni,

Alacak Belgesi: Kart kullanılarak satın alınmış bir malın veya hizmetin iadesi veya yapılan işlemin iptali halinde ya da hataen yapılan fazla tahsilât halinde, Üye'nin hesabına alacak geçmek için üye iş yeri tarafından online veya offline olarak tanzim edilip imzalanan belgeyi,,

Alışveriş Faiz Oranı: Dönem borcuna asgarî tutarı ve üzerinde ödeme yapılması durumunda, dönem borcunun ödenmeyen kısma nakit çekim dışındaki harcamalar için Hesap Kesim Tarihi'nden itibaren uygulanacak olan işbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayımlanan azami akdi faiz oranını aşmayan cari faiz oranını,

Alternatif Dağıtım Kanalları: Banka'nın plastik ve/veya çipli kartlar, otomatik ödeme makineleri (ATM), internet, bilgisayar, çağrı merkezi, telefon, cep telefonu, avuç içi bilgisayar, kiosk, TV, POS makinesi, wap, otobanka gibi her türlü program, yazılım, araç ve gereçlerle verdiği hizmetlerin tamamını,

Anında Dijital Kullanım: Sözleşmenin Üye tarafından onaylanmasından sonra Üye'nin kendisine gönderilecek olan fiziki kartı teslim almadan kart bilgilerini VakıfBank Mobil Bankacılık ve internet Bankacılığı kanallarından görüntüleyebilmesi ve bu kart bilgileri ile Mobil Temassız, QR ödeme, internet alışverişi ve mail order işlemleri yapabilmesine imkan sağlayan uygulamayı,

Asgari Ödeme Tutarı: Dönem borcunun yasa ile belirlenen oran baz alınarak toplam borç üzerinden hesaplanarak ulaşılan ödenmesi gereken en az tutarı,

Avans Puan: Seyahat programı kapsamında, Kart Hamili'nin puanını almak istediği seyahat hizmeti için yeterli puanı olmadığı durumlarda, Banka'nın belirleyeceği limitlerde ve 1 yıl içinde yapılacak alışverişlerden kazanılacak puan ile kapatmak koşulu ile Kart Hamili'nin puan cinsinden Banka'ya borçlanmasını,

Banka: Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı'ni,

Bankomat/Para Bankomat/ATM: Yurt içinde veya dışında Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin kendisine verilmiş kartları ve şifreleri kullanmak suretiyle, otomatik olarak limiti dahilinde nakit para çekebildiği veya sağlanan diğer hizmetlerden yararlanabildiği, Banka'ya veya anlaşmalı diğer bankalara ait otomatik para çekme cihazlarını,

Bilgi ve Talep Formu: İşbu Sözleşme konusu işlemlerden Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin yararlanabilmesi amacıyla Üye ve/veya Ek Kart Hamili tarafından düzenlenen ve kendisine ait bilgiler ile Banka'dan olan taleplerini içeren gerek işbu Sözleşme kapsamında yer alan gerekse Sözleşme'nin ayrılmaz parçası niteliğinde olan diğer yazılı talimatlarını,

BSMV: Banka ve Sigorta Muamele Vergisi'ni,

CRS (Common Reporting Standard): OECD ülkelerinin, kendi ülkelerindeki finansal kuruluşlar vasıtasıyla finansal hesaplara ilişkin bilgilerin otomatik paylaşılmasını ve değişimini öngören Ortak Raporlama Standartı'ni,

Dağıtım Kanalları: Ürün ve hizmetlerin üyelere sunulduğu, Banka Üye bağlantısının kurulduğu şube, büro, özel işlem merkezleri gibi mekanlar ile Alternatif Dağıtım Kanalları kapsamında yer alan unsurların tamamını,

Ek Kart: Banka'nın, Üye'nin Kredi Kartı Hesapları'ndan karşılanmak üzere mal ve hizmet alımı veya nakit çekim işlemlerinde kullanılması için yürürlükteki fiili uygulaması kapsamında Üye tarafından talep edilmek suretiyle internet, telefon veya yazılı talimat ile belirttiği kişi/kişilere tahsis edeceği kredi kartlarını veya fiziki varlığı bulunmayan kart (Sanal Kart) numarasını,

Ek Kart Hamili: Üye'nin Kredi Kartı hesabından karşılanmak üzere ve her türlü sorumluluğu Üye'ye ait olmak üzere Üye'nin kart başvuru talebi alınarak kendisine Ek Kart verilen, bu kartı Üye'nin kendisine tahsis ettiği limit oranında kullanma yetkisine sahip olan ve Ek Kart Sahibi olması sıfatıyla Banka ile Üye arasında imzalanmış işbu Sözleşme'yi veya başkaca herhangi bir belgeyi ayrıca imzalamasına gerek olmaksızın kendi işlemleriyle sınırlı olarak borçlu sıfatıyla sorumlu tutulacak gerçek kişiyi,

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act): Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili organ tarafından çıkarılmış olan Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası'nı,

Gecikme (Muacceliyet) Bildirim Ücreti: Ekstre borcunun asgari ödeme tutarını son ödeme tarihinde ödemeyen Üye'ye 6502 Sayılı Kanun gereği gecikmenin 35. gününde taahhütlü mektup yolu ile iletişim adresine bildirim yapıldığında alınan ücreti,

Harcama Belgesi: Banka tarafından, hesap kesim tarihlerinden sonra ekstre dönemlerinde Üye'ye gönderilen ve Üye'nin dönem içinde yaptığı harcama, nakit çekim, her türlü ücret, faiz, Temerrüt Faizi veya komisyon vb. borç ve alacak kayıtları veya bakiyeleri gösteren, borcun Son Ödeme Tarihi ile önceki dönemlerde oluşan ve devrederek gelen borç bakiye gibi bilgilerin yer aldığı Türk Lirası (TL) veya yabancı para (YP) üzerinden düzenlenen hesap dökümlerini,

Hesap Dönemi: Arka arkaya gerçekleşen iki Hesap Kesim Tarihi arasındaki süreyi,

Hesap Kesim Tarihi: Üye ve/veya Ek Kart Hamili tarafından yapılan yurt içi ve yurt dışı harcamalar ile nakit para çekilişlerinden Banka'ya ulaşanların ve Banka bünyesindeki kredi kartlarıyla ilgili hesap hareketlerinin Banka tarafından tespit edilen günde derlenip HÖ'ye yazıldığı tarihi,

Hesap Özeti (HÖ): Banka tarafından, hesap kesim tarihlerinden sonra ekstre dönemlerinde Üye'ye gönderilen ve Üye'nin dönem içinde yaptığı harcama, nakit çekim, her türlü ücret, faiz, Temerrüt Faizi veya komisyon vb. borç ve alacak kayıtları veya bakiyeleri gösteren, borcun Son Ödeme Tarihi ile önceki dönemlerde oluşan ve devrederek gelen borç bakiye gibi bilgilerin yer aldığı Türk Lirası (TL) veya yabancı para (YP) üzerinden düzenlenen hesap dökümlerini,

Kampüs Kart Özellikli Kredi Kartı/Bankomat Kartı: Mülkiyeti Banka'ya ait olmak üzere Banka'nın Üye'ye tahsis edeceği Kredi Kartı Limiti (kullanım sınırı) dahilinde yurt içi ve/veya yurt dışı üye iş yerlerinden mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ATM'lerden nakit çekim işlemlerinde kullanılması için verdiği aynı zamanda Banka'nın anlaşmalı olduğu üniversitenin bünyesinde kurulan kartlı geçiş sistemlerinde ve ödeme noktalarında kullanılabilen fotoğraflı kimlik kartı olma özelliğine sahip bilgisayar çipli/çipsiz plastik kartları veya fiziki varlığı bulunmayan kart (Sanal Kart) numarasını,

Kalıcı Veri Saklayıcısı: Üye/Kart Hamili'nin gönderdiği veya kendisine gönderilen bilgiyi, bu bilginin amacına uygun olarak makul bir süre incelemesine elverecek şekilde kaydedilmesini ve değiştirilmeden kopyalanmasını sağlayan ve bu bilgiye aynen ulaşılmasına imkan veren kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı ve benzeri her türlü araç veya ortamı,

Kanun: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu'nu,

Kartlı Mobil Temassız Ödeme Uygulaması: Kredi Kartı'nın mobil ödeme işlemlerinde kullanımı, Kart Hamili'nin cep telefonunu, POS cihazına temassız olarak okutup işlem yapmasını sağlayan teknolojiyi ifade eder.

Katlı Puan: Seyahat programı kapsamında Kart Hamili'nin puanlarının daha değerli kullanılmasını sağlayan, Banka'nın belirlediği çarpan katsayısını,

Kartlı Sistem Kuruluşu: Kredi kartı sistemini kuran ve bu sisteme göre kart çıkarma veya kabulü konusunda üye iş yeri anlaşması yapma yetkisi veren kuruluşları,

Kefil: Üye ve Ek Kart Hamili'ne verilecek olan kredi kartlarından işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde doğacak, her türlü borç ve yükümlülüklerden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiye,

KKDF: Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu'nu,

Kredi Kartı: Mülkiyeti Banka'ya ait olmak üzere Banka'nın Üye'ye tahsis edeceği Kredi Kartı Limiti (kullanım sınırı) dâhilinde yurt içi ve/veya yurt dışı üye iş yerlerinden mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ATM'lerden nakit çekim işlemlerinde kullanılması için verdiği bilgisayar çipli/çipsiz plastik kartları veya fiziki varlığı bulunmayan kart (Sanal Kart) numarasını, **Kredi Kartı Hesabı:** Üye adına Banka nezdinde Türk Lirası (TL) ve/veya yabancı para (YP) cinslerinden açılan, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'ne Kredi Kartı, kredi kart numarası ve şifreyle yapacakları işlemlerin ve bunlara ilişkin faiz, ücret vb. tüm borç ve alacakların kaydedildiği alacaklı ve borçlu hesap şeklinde çalışabilen Kredi Kartı Hesabı'nı,

Kredi Kartı Limiti: Banka tarafından belirlenen Üye ve/veya Ek Kart Hamili tarafından tüm kredi kartları ile yurt içi veya yurt dışında yapılacak olan harcamalar ve/veya nakit çekmeler toplamı olarak asılmaması gereken tutarı,

Like Card Özellikli Kredi Kartı: Mülkiyeti Banka'ya ait olmak üzere Banka'nın, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde faaliyet gösteren herhangi bir üniversite/enstitü/meslek yüksek okulu vb. kurumlarda öğrenci olması şartını sağlayan Üye'ye tahsis edeceği Kredi Kartı Limiti (kullanım sınırı) dahilinde yurt içi ve/veya yurt dışı üye iş yerlerinden mal ve hizmet alımı ile yetkili nakit ödeme birimlerinden veya ATM'lerden nakit çekim işlemlerinde kullanılması için verdiği ve gerektiğinde Kampüs Kart özelliklerini taşıyabilen (kartlı geçiş sistemlerinde ve ödeme noktalarında kullanılabilen fotoğraflı kimlik kartı olma özelliğine sahip) bilgisayar çipli/çipsiz plastik kartları veya fiziki varlığı bulunmayan kart (Sanal Kart) numarasını,

Limit Altı İşlem: Uluslararası Kredi Kartı Kuruluşlarının ve/veya Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde Kredi Kartı ile provizyon alınmadan yapılabilecek işlemleri,

MilPara: Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin Banka'nın anlaşma akdettiği ilgili demir yolu şirketi ile imzaladığı sözleşme kuralları gereğince yapmış olduğu harcamalar nedeni ile kazanmış olduğu ödül tutarını,

Nakit Çekim: Kredi Kartı kullanılarak Banka'nın yetki verdiği birimlerden ve genel kredi ve/veya banka kartı uygulamaları çerçevesinde kullanıma müsaade edilen şart ve miktarlara uyulması kaydı ile Banka'nın veya Kartlı Sistem Kuruluşlarının yetki verdiği birimler ile iş yerlerinde bulunan cihazlardan ve yurt dışı-yurt içi ATM'lerden nakit para çekim işlemlerini,

Nakit Çekim Limiti: Üye ve/veya Ek Kart Hamili'ne Banka tarafından Kredi Kartı limiti dahilinde tahsis edilen nakit para çekme limitini,

Nakit Çekim Faiz Oranı: Kart hesabından nakit çekildiği veya nakit kullanım kapsamındaki işlemlerin yapıldığı günden itibaren uygulanacak olan işbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayımlanan azami akdi cari faiz oranını,

Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı: Kredi kartının ekstre borcuna asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda; asgari tutarın içinde yer alan ve kaynağı Nakit Çekim olan bakiyeye işleyecek, Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami nakit çekim ve kullanımı işlemlerinde uygulanacak

gecikme faiz oranını aşmayacak şekilde Banka tarafından belirlenen faiz oranını,

Nakit Ödeme Belgesi: Banka veya yetkili üye iş yerlerince Üye ve/veya Ek Kart Hamili'ne yapılan nakit ödemelerde düzenlenerek, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin kimliğinin bir kod numarası, Şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında, Üye/Kart Hamili tarafından imzalanan belgeyi,

Otorizasyon (Provizyon): POS ve ATM ile yapılan işlemlerde fiziki cihaz tarafından, internet ortamında yapılan işlemlerde bir program aracılığıyla veya imprinter ile yapılan işlemlerde Banka'nın merkezi aracılığı ile Banka'dan alınması gereken işlem yapma iznini,

Imprinter: Kredi Kartı üzerinde yer alan kabartmalı bilgilerin harcama belgesinin üzerine geçirilmesine yarayan ve mekanik olarak çalışan makineyi,

Ödeme Aracı: Ödeme hizmeti sağlayıcısı ile kullanıcısı arasında belirlenen ve ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme emrini vermek için kullanılan Kredi Kartı, cep telefonu, şifre ve benzeri kişiye özel aracı,

Ödeme Emri: Ödeme hizmeti kullanıcısı tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme hizmeti sağlayıcısına verilen talimatı,

Ödeme İşlemi: Gönderen veya alıcının talimatı üzerine Kredi Kartı ile gerçekleştirilen fon yatırma, aktarma veya çekme faaliyetini,

Ödül Programı: Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin yurt içinde veya yurt dışında, Banka tarafından yetkilendirilen üye iş yerlerinde ve/veya üye olmayan iş yerlerinde yapılan mal ve hizmet alımlarında ve Banka veya Banka'nın anlaşmalı olduğu kuruluşların yaptığı, devamlılığı, kullanım şekli ve şartları Banka tarafından belirlenen/değiştirilebilen, ödül kazanımı sağlayan, HÖ, internet sitesi ve diğer kanallardan bildirilecek kampanyalardan kazanılan ödül uygulamasını,

Ön Bilgilendirme Formu: Sözleşme ile beraber tarafların karşılıklı olarak ayrıca imzaladığı ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir eki olan, Kart Hamili'nin ödemeyi kabul ettiği ücret, faiz, komisyon, masraf, kesintileri vb. içeren, 2 nüsha düzenlenen, 1 nüshası Banka'da kalan, 1 nüshası Kart Hamili'ne/kart başvurusu yapan Müşteri'ye verilecek olan eki,

POS (Point of Sale): Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin kart ve/veya şifresini kullanarak yapmış olduğu harcama bedelinin Kredi Kartı hesabından ödenmesini sağlayan ve harcama yerlerinde bulunan Banka ya da diğer kuruluşlara ait elektronik cihazları veya internet ortamında kullanılan programları,

Pinpad: POS'tan kartla yapılan işlemlerde Şifre girilmesi gerekli olduğu durumda, POS'a alternatif olarak şifrenin girildiği ve doğrudan POS'a bağlı olarak çalışan cihazı,

Posta, Telefon ve İnternet Emirleri: Üye'nin yurt içi ve yurt dışındaki iş yerlerinde form doldurarak ve formu imzalamak suretiyle veya doğrudan hiçbir forma dayalı olmaksızın telefon ve internet gibi cihazlar aracılığıyla kartlarının numaralarını ve/veya şifrelerini vererek yapacağı harcamaları,

Sanal Kart: Kredi Kartı Hamili'nin internet, e-ticaret, posta/telefon siparişleri gibi yüz yüze yapılmayan ve Satış Belgesi imzalamaksızın tamamlanan alışverişlerde kullanılmak üzere verilen Kredi Kartını,

Seyahat Programı: Sadece programa dâhil Kredi Kart Hamili'nin kredi kartında biriken puanlarının Banka'nın belirlediği katsayılarla çarpılarak, puanların daha değerli kullanılmasını ve bu puanlarla seyahat hizmeti alınmasını sağlayan bir ödül programını,

Son Ödeme Tarihi (SÖT): Üye'nin dönem borcunu veya ödemesi gereken asgari tutarını gecikmeye düşmeden ödeyebileceği son günü,

Şifre (Pin No): Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin işbu Sözleşme'de yer alan işlemlerde kullanacağı ve sorumluluğu ve gizliliği kendisine ait olmak kaydıyla, Banka'ca tahsis edilen ve/veya kendisi tarafından belirlenen özel numaraları,

TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nı,

Temassız Kart: Üzerindeki anten vasıtası ile temassız kart okuyucularında işlem görebilen Kart Hamili'nin isteği doğrultusunda Banka'nın belirleyeceği tutara kadar olan işlemleri uzaktan okutularak gerçekleştirebilen kartları,

Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı: Dönem borcuna asgari tutarın altında ödeme yapılması ya da hiç ödeme yapılmaması durumunda asgari tutarın ödenmeyen kısmı için uygulanacak olan işbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami gecikme faiz oranını aşmayan faiz oranını,

Ulaşım Özellikli Kredi Kartı: İlgili şehrin anlaşmalı ulaşım araçlarında geçerli olan, hesaptan, Kredi Kartı'ndan otomatik ödeme talimatıyla ya da ödeme talimatı olmadan nakit olarak ulaşım kontörü yüklenebilen karttır.

Üye İşyeri: Kartlı Sistem Kuruluşlarının yurt içinde ve yurt dışında yetkili kıldığı banka ve mali kuruluşlar ile sözleşme imzalamış ve kredi kartı hamillerine her türlü mal ve hizmeti POS ve İmprinter makinesi gibi cihazları ve/veya internet ortamında kart bilgilerini kullanarak satan veya özel anlaşmalarla nakit çekme imkanını tanıyan gerçek veya tüzel kişiyi,

Üye (Kart Hamili): Adına Banka tarafından Kredi Kartı Hesabı açılıp, Kredi Kartı verilen, bu kartı kullanma yetkisine sahip ve bu Sözleşme'yi borçlu sıfatıyla imzalayan gerçek veya tüzel kişiyi,

Yönetmelik: Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu Hakkında Yönetmeliği ifade eder.

Madde 3: Kredi Kartı Limiti

Üye'nin ve/veya Ek Kart Hamili'nin kartlarını kullanarak yapabilecekleri harcama ve nakit işlemlerinin azami sınırıdır, her Üye için karşılıklı mutabakat ile ayrı ayrı belirlenir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, kredi kartlarını belirlenen azami sınır dahilinde kullanmayı ve bu sınırın tamamen kullanılması halinde ise, yapacağı geri ödemeler ile geri ödeme tutarı kadar (faiz, fon, vergi ve ücretler hariç) yeni bir kullanım hakkı kazanacağını kabul eder. Kartın yurt içinde ve/veya yurt dışında harcama ve/veya nakit çekilmesi amacıyla çekimde kullanılması halinde, işlem tutarı Kredi Kartı Limiti'nden anında düşülecektir. Uluslararası Kredi Kartı Kuruluşları ve/veya BKM tarafından belirlenmiş olan kurallara göre provizyon alınması gerekli olmayan hallerde ve/veya provizyon alınmamış işlemlerde ise işlem, Banka'ya iletildiği tarih itibarıyla Kredi Kartı Limiti'nden ve ilgili tutar karta borç kaydedilecektir. Provizyon alınmasını gerektirmeyen işlemlerde limit aşımı gerçekleşebilir. Üye'nin Kredi Kartı Hesapları üzerine kredi kullandırım koşulları çerçevesinde tespit edilerek Banka tarafından verilen ve işbu Sözleşme'nin ilgili bölümünde yazılı olan Kredi Kartı Limiti, Üye'nin talebi üzerine veya Banka tarafından değiştirilebilir. Banka tarafından yapılacak limit indirimleri HÜ ile Kart Hamili ve Kefil'e bildirilir. Kart Hamili'nden talep alınmadıkça kart limitleri artırılamaz. Üye, genel müdürlük, şube, maaş ödemesine aracılık edilen resmi ve özel kuruluşlar da dahil olmak üzere Üye ziyaretleri, telefon, çağrı merkezi, internet sitesi, kısa mesaj servisi (SMS), elektronik posta ve mektup yoluyla verebileceği bir talimat ile Banka tarafından, Kredi Kartı Limiti'nin periyodik olarak artırılmasını isteyebilir. Banka, aldığı talimat gereği yapacağı limit artışının gerçekleşeceği tarihten 15 gün önce Üye'ye bildirimde bulunacaktır. Bildirime Üye tarafından itiraz edilmemesi halinde limit artışı, belirlenen periyot tarihinden itibaren geçerli olacaktır. Banka, karşılıklı mutabakat ya da 23. maddede yer alan nedenlerle tek taraflı olarak kredi ve harcama limitini azaltmak, tamamen kesmek, kredi kartlarının kullanımını durdurmak ya da iptal etmek hakkına sahiptir. Üye, Banka tarafından tahsis edilen limitin %20'sini geçmeyecek şekilde ve bir sonraki Hesap Dönemi'nde kapatmak koşulu ile bir takvim yılı içinde iki kez limit aşımı yapabilir. Üye'nin Banka'nın inisiyatifi dışında limit altı veya provizyonsuz harcamalarıyla kart limitini aşması halinde asgari ödeme tutarı, yasa ile belirlenen oran esas alınarak hesaplanan asgari ödeme tutarına genel limiti aşan harcama tutarı ilave edilerek oluşturulacaktır. Söz konusu tutarın ödenmemesi durumunda borç, 14. maddede yer alan geri ödeme ve faiz hükümlerine tabii olacaktır. Üye/Kart Hamili bir takvim yılında ikiden fazla olmamak üzere aşım yapması halinde, aşılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için alışveriş faiz oranı uygulanacağını kabul ve taahhüt eder.

Madde 4: Ödeme Hizmetlerine İlişkin Çerçeve Hükümler

4.1. İşbu Sözleşme kapsamında ödeme hizmetleri, merkez adresi Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL olan Banka'nın, www.vakifbank.com.tr adresinde iletişim bilgileri verilen tüm Banka Şubeleri tarafından sunulacaktır. Ticaret Unvanı: Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. | Mersis Numarası: 0922003497000017 | İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr |Telefon: (0850) 222 0 724

4.2. Bankaca sunulacak ödeme hizmetleri:

- Kredi kartı ile yapılan EFT, havale ve kredi kartına yapılan borç ödeme işlemleri,
- Ödeme hesabına para yatırılması, ödeme hesabından para çekilmesi ve ödeme hesabının işletilmesi için gerekli tüm işlemler,
- Müşteri'nin Banka nezdinde bulunan ödeme hesabındaki fonun aktarımı, bir defaya mahsus olanlar da dâhil doğrudan borçlandırma işlemini, ödeme kartı ya da benzer bir araçla yapılan ödeme işlemini ve düzenli ödeme emri dâhil (havale, EFT, SWIFT, hızlı para transferi vb.) tüm para transferine ilişkin hizmetler,
- Ödeme aracının ihraç veya kabulüne ilişkin işlemler,
- Müşteri tarafından ödeme işleminin yapılmasına ilişkin onayın internet bankacılığı, telefon bankacılığı, mobil bankacılık vb herhangi bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı aracılığıyla verildiği ve ödemenin Müşteri tarafından mal veya hizmet sağlayan tarafa, aracı olarak faaliyet gösteren bir bilişim veya elektronik haberleşme işletmecisine yaptığı ödeme işlemleri,
- Fatura ödemelerine (elektrik, telefon, su, doğalgaz gibi ihtiyaçların karşılanmasına yönelik sunulan hizmetlerin karşılığı olarak yapılan ödemeler, vergi, resim, harç, sosyal güvenlik primi ödemeleri ve bunlara bağlı cezalar) aracılık edilmesine yönelik hizmetler yukarıda sayılan hizmetlerin tamamı Bankanın hesap açtığı TL veya konvertibl döviz cinsi üzerinden verilmektedir.

4.3. İşbu Sözleşme'nin 4.2. maddesinde sayılan ödeme hizmetlerinin gerçekleştirilebilmesi için;

- Alıcı ad, soyad ve unvan bilgisi
- T.C. kimlik numarası (TCKN), Yabancı Kimlik Numarası (YKN), Vergi Kimlik Numarası (VKN)
- Banka hesap numarası (IBAN)
- Müşteri numarası veya kullanıcı kodu
- Kredi kartı numarası
- İletişim bilgisi (telefon, e-posta vb.)
- Alıcı banka adı, şubesi veya banka şube kodu
- Alıcı adres bilgileri
- Fatura ödemeleri için abone/tesizat numarası
- Vergi ödemelerinde vergi kimlik numarası (VKN)
- SGK ödemelerinde sicil numarası
- İşlem tutarı
- Para birimi
- Muhabir masrafının kime ait olacağı bilgileri arasından, işlemin mahiyetine göre Banka tarafından talep edilen bilgiler Müşteri tarafından verilecektir.

4.4. Müşteri tarafından ödeme işleminin gerçekleştirilmesine ilişkin talimat Bankaya ulaştığında veya uzaktan iletişim araçları aracılığı ile onay verildiğinde Banka yetkilendirilmiş sayılır. Müşteri tarafından Banka'nın yetkilendirilmesinden sonra işlem Banka tarafından gerçekleştirilmediği müddetçe geri alınabilir. Ancak düzenli ödeme veya ileri tarihli ödeme emirlerinin (talimatlarının) iptali için Müşteri ödeme emrini en geç ilgili ödemenin vade gününden bir önceki iş günü sonuna kadar geri alabilir. Müşteri, Banka'ya ödeme emrine ilişkin yetkilendirmeyi iş günü saat 17.00'a kadar yapabilir. Bu saatten sonra yapılan yetkilendirme ertesi iş günü gerçekleştirilir, ödeme emrinin belirli bir günde, belirli bir dönemin sonunda veya Müşteri'nin ödemeye ilişkin fonları Banka tasarrufuna bıraktığı günde gerçekleştirilmesinin kararlaştırılması halinde, ödeme için kararlaştırılan gün ödeme emrinin alınma zamanı olarak kabul edilir. Kararlaştırılan günün iş günü olmaması halinde, ödeme emri izleyen ilk iş günü alınmış sayılır.

4.5. Müşteri vermiş olduğu ödeme emrine ilişkin harcama limit tutarlarını www.vakifbank.com.tr adresinden öğrenebilir.

4.6. Banka tarafından verilecek ödeme hizmetine ilişkin Müşteri tarafından ödenmesi gereken ücretler işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan "Vakıfbank Kredi Kartı Bilgilendirme Formu"nda yer almaktadır. Müşteri'nin Banka'dan almış olduğu ödeme hizmetlerine ilişkin olarak ek bilgi, daha sık bilgilendirme veya bilginin farklı bir yöntemle iletilmesini Banka'dan yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığıyla talep etmesi halinde, Banka Müşteri'den işbu Sözleşme'nin eki ve ayrılmaz parçası olan Vakıfbank Kredi Kartı Bilgilendirme Formu'nda yer alan ücreti talep edebilir.

4.7. Ödeme hizmetinin, bir cihaz ve/veya uygulama aracılığıyla kullanılmasının gerekmesi halinde cihazın/uygulamanın taşınması gereken teknik ve diğer özellikler, ilgili cihaz/uygulamanın kullanım koşullarında ayrıca yer almaktadır.

4.8. Banka, Müşteri tarafından gerçekleştirilen veya Müşteri'ye gelen ödemelere ilişkin ödeme işlemleri ile ilgili olarak Müşteri'yi, en geç birer aylık dönemler itibarıyla HÖ ile bilgilendirir. Ayrıca, Müşteri'nin işlem bazında talep etmesi üzerine işlem sonrasında Müşteri, uzaktan iletişim araçları ile ya da yazılı olarak bilgilendirilir.

4.9. Banka, talebi halinde Müşteri'ye taslak Sözleşme'yi verebilir. Müşteri, www.vakifbank.com.tr adresinden taslak Sözleşme'yi temin edebilir.

4.10. Müşteri, Banka nezdindeki cari hesabına borç yazılmak veya Banka'da mevcut herhangi bir alacağından mahsup edilmek üzere ödeme emri verdiği takdirde; ödemenin alıcısının kimlik numarası gibi kimlik bilgilerinin ve adresinin, ödemeye konu meblağı, alıcıya ödemedede bulunulacak Banka/Kurum/Şube bilgisini ve ödeme şeklini açık bir biçimde ifade edecektir. Bu bilgilerden bir veya bir kaçının eksik, yanlış ve şüpheye yer verecek derecede belirsiz olduğu durumlarda Banka, Müşteri'den gerekli düzeltmelerin yapılmasını talep edebilecek; söz konusu düzeltmelerin yapılmaması halinde ödeme emirlerini yerine getirmeyebilecektir. Müşteri'nin gerekli düzeltmeleri yapmamasından dolayı ortaya çıkacak tüm sonuçlardan Müşteri, tek başına sorumlu olmayı ve Banka'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul etmiştir.

4.11. Müşteri ödeme aracının hileli kullanımı, yetkisiz kullanım şüphesi doğuran bir olayın gerçekleşmesi, ödeme aracının kaybolması, çalınması ve Müşteri'nin iradesi dışında gerçekleşmiş bir işlemi öğrenmesi gibi durumları Banka'ya derhal ve en geç yirmi dört saat içerisinde herhangi bir iletişim kanalı ile bildirerek ödeme aracını kullanıma kapatır. Banka, ödeme aracının kullanımı kapatılma sebebi ortadan kalktığında Müşteri'ye yeni bir ödeme aracı temin eder veya ödeme aracını kullanıma açar. Müşteri, ödeme aracı ile ilgili kişisel güvenlik bilgilerinin korunmasına yönelik gerekli önlemleri almak ve ödeme aracını kullanım koşullarına uygun olarak kullanmakla yükümlüdür. Banka, Müşteri tarafından ödeme aracının kullanıma kapatılmasının ardından, Müşteri talebi olmadan yeni bir ödeme aracını kullanıcıya göndermez. Banka, Müşteri dışında herhangi bir üçüncü kişinin müşterinin kişisel güvenlik bilgilerine erişimini engellemek ve gerekli güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

4.12. Müşteri, yetkilendirmedeği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren Banka'ya gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini ister. Düzeltme talebi, her halükarda ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren on üç ayı aşamaz. Müşteri, kayıp veya çalıntı bir ödeme aracının kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle ödeme aracının başkaları tarafından kullanılması durumunda, gönderen, yetkilendirmedeği ödeme işlemlerinden doğan zararın yapacağı bildirimden önceki son yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımın 150,00.-TL'na (yüz elli Türk Lirası) kadar olan bölümünden sorumlu olduğunu bilir. Müşteri, yetkilendirmedeği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz. Müşteri, ödeme aracını hileli kullanması veya ödeme aracının güvenli kullanımına ilişkin yükümlülüklerini kasten veya ihmal ederek yerine getirmemesi durumunda, yetkilendirilmemiş ödeme işleminden doğan zararın tamamından sorumludur. Müşteri, ödeme aracının kaybolması, çalınması, iradesi dışında gerçekleşmiş

herhangi bir işlemi öğrenmesine rağmen kullanımına ilişkin gerekli tedbirleri almamış olması, ödeme hesabını donduramaması ya da ödeme aracını kullanıma kapatmaması hallerinde ödeme aracının kullanılmasından doğan zarardan sorumludur.

4.13. Banka ödeme işleminin ödeme emrine uygun olarak alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısına aktarılmasından müşteriye karşı sorumludur. Banka, ödeme emrinin alındığı tarihten itibaren en geç dört iş günü içerisinde, ödeme işleminin tutarını alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarmakla yükümlüdür. Banka, alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının yurt dışında bulunması halinde, ödeme işleminin tutarını 10 (on) iş günü içerisinde alıcının ödeme hizmeti sağlayıcısının hesabına aktarmakla yükümlüdür.

4.14. Banka, ödeme işleminin gerçekleşmemiş veya hatalı gerçekleşmiş kısmını gecikmeden Müşteri'ye iade etmekle veya tutarın ödeme hesabından düşülmüş olması halinde ödeme hesabını eski durumuna getirmekle yükümlüdür.

4.15. Müşteri'den kaynaklanan hata, kusur halleri haricinde, Banka tarafından Müşteri'nin ödeme işleminin gerçekleştirilmemesi veya hatalı gerçekleştirilmesi sonucunda Müşteri'nin ödemek zorunda kaldığı faiz ve ücretlerin tazmininden Banka sorumludur.

4.16. Kart Hamili, kendi talebine istinaden Banka'ca uygun görüldüğü takdirde verilebilecek olan Sanal kartlar ile yapılan işlemler ve Kart'ın kullanımına ilişkin olarak işbu Sözleşme'nin hükümlerinin uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.17. Banka işbu Sözleşme'deki değişiklikleri 30 gün önceden Müşteriye bildirir. Müşteri otuz günlük sürenin sonuna kadar işbu Sözleşme'yi herhangi bir ücret ödemeksizin feshetme hakkına sahiptir. Bu süre içerisinde itiraz etmeyen Müşteri değişiklikleri kabul etmiş sayılır. Banka ile Müşteri arasında bankanın işlem anındaki kurları uygulanır. Banka'nın uyguladığı kurlarda meydana gelecek değişiklikler Müşteri'ye herhangi bir bildirim yapılmaksızın Banka tarafından derhal uygulanır.

Madde 5: Alternatif Dağıtım Kanalları Kullanılarak Yapılan Ödeme ve Para Çekimlerinde İşlem Tarihleri ve Valör

Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Banka'nın ATM'leri aracılığı ile kendi hesabına yatırılan paranın doğruluğunun Banka yetkililerince tutulacak bir tutanakla tespit edilmesinden sonra işleme alınmasını, işlemin doğruluğunun tespit edilememesi halinde ise, Banka'ca bildirilen beyana itibar edeceğini kabul eder. Dağıtım Kanalları aracılığıyla iş günlerinde hesaptan yapılan para çekme ve virman işlemlerinde valör aynı gün, hesaba para yatırma ve virman işlemlerinde bir sonraki iş günüdür. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise, hesaptan para çekme ve virman işlemlerinde valör aynı gün, hesaba para yatırma ve virman işlemlerinde tatil sonrasını takip eden ikinci iş günü olacaktır. ATM aracılığıyla hesaba yatırılan paranın doğruluğunun Banka'ca tespit edildiği gün, hesaba para yatırma günü sayılır ve valörün yukarıda belirlenen esaslara göre hesaplanacağını Üye kabul eder. Kartlar üzerine tahsis edilen krediden yapılan kullanım ve geri ödemelerde de valör yukarıda belirlenen esaslara göre tespit edilerek faiz hesaplanır. İş günlerinde saat 17.00'den sonra yapılan tahsilat ve hesaba virman işlemlerinde işlem gününün ertesi gün olacağını taraflar kabul eder. Üye'nin mesai saatleri (09.00 - 17.00) dâhilinde virman, havale, EFT, maas vb. ödemesi veya nakit yoluyla hesabına alacak kaydedileceğini bildiği bir meblağı varsayarak, aynı gün mesai saatinden önce veya söz konusu tutar henüz hesabına alacak kaydedilmemişken Alternatif Dağıtım Kanallarını kullanarak yaptığı havale ve para transferlerinin, her türlü ödemeler ile otomatik ödeme talimatlarının hesaplara geç, eksik, mükerrer ulaşmasından veya hiç ulaşmamasından ve bu nedenle doğacak zararlardan Banka'yı sorumlu tutamaz. Üye/Kart Hamili kusurlarından kaynaklanan hususlar hariç tutulmak şartıyla, Banka Sistemi kaynaklı geç ödeme ya da ödenmeme sonucu doğacak kredi kartı faizi vb. için Üye sorumlu tutulamaz.

Madde 6: Yurt Dışında Yapılan İşlemlere İlişkin Hükümler

Üye'nin ve/veya Ek Kart Hamili'nin yurt dışında yapacağı harcama ve Nakit Çekimleri'ne çekilen yabancı para (YP) tutarı, işlem tarihinden bir gün önce TCMB döviz satış kuru üzerinden Üye'nin Kredi Kartı Limiti'nden düşülecektir. Provizyon alınmamış ve/

veya Limit Altı olan işlemler işlemin Banka sistemine ulaştığı tarih itibarıyla Kredi Kartı Limiti'nden düşülür. Üye'nin ve/veya Ek Kart Hamili'nin yabancı para (YP) cinsinden yaptığı işlemler, Üye'nin tercihinin göre USD veya Türk Lirası (TL) cinsinden Hesap Özeti (HÖ) düzenlenmek suretiyle Üye'ye gönderilir ve tercih edilen para birimi cinsinden tahsilat yapılır. Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin yabancı para (YP) cinsinden yaptığı işlemlerde Üye'nin tercihinin bulunmaması durumunda hangi para birimi cinsinden Hesap Bildirim Cetveli düzenleneceği Banka'nın inisiyatifindedir. Harcama, İade ve Nakit Çekim işlemleri, HÖ'lerinde kart sahibinin ödemeyi tercih ettiği para birimi ve işlemlerin orijinal para birimleri ile gösterilir. Yurtdışında TL para birimi haricinde yapılan harcamaya veya nakit çekim işlem tutarları ilgili takas merkezlerinin takas tarihlerindeki kendi belirledikleri paritelerle USD'ye çevrilerek Banka'ya borç ya da alacak olarak gönderilmektedir. Banka'ya USD bazında gelen harcama ve İade bedelleri, herhangi komisyon/masraf ilavesi veya Bankamız lehine kesinti yapılmaksızın kart hamilinin ekstrelerine yansıtılmaktadır. Kart hamili, uluslararası kart çıkaran kuruluşların dönüşüm kurlarına ilişkin olarak Banka'nın belirleme yetkisi ve sorumluluğu bulunmadığını kabul ve beyan eder. YP üzerinden düzenlenen HÖ'de belirtilen SÖT'te toplam borcun ödenmemesi veya eksik ödenmesi durumunda, kalan borç tutarı son ödeme tarihinden bir gün önceki TCMB döviz satış kuruna %1 ilave edilerek TL'ye çevrilir ve TL cinsinden düzenlenen HÖ'ye borç kaydı ile yansıtılır. Ayrıca TL'ye çevrilen borç tutarına o dönemin hesap kesim tarihinden başlamak üzere işlemin mahiyeti doğrultusunda nakit/alışveriş (akdi) faiz oranı ve nakit/alışveriş gecikme faizleri uygulanır. Bu durumda Sözleşme'nin ilgili maddelerinde belirtilen TL faiz tahakkuku kuralları geçerlidir. Üye'nin TL üzerinden HÖ düzenlenmesini istediği hallerde, yabancı para cinsinden yapılan harcama ve/veya Nakit Çekimlerde işlem bedelinin Banka tarafından yurt dışı bankalara USD olarak ödendiği takas tarihinden bir gün önceki TCMB döviz satış kurunun %2 fazlası ile TL'ye çevrilir ve TL cinsinden düzenlenen HÖ'ye yansıtılır.

Madde 7: Kredi Kartlarının Verilmesi, Kullanımı ve Geçerlilik Süresi Banka Üye ve Ek Kart Hamili'ne harcama ve tahsilatlarını izlemek amacıyla 1 TL ve/veya YP vadesiz tasarruf hesabı açabilir. Banka tüm TL ve YP hesaplarını önceden haber vermek kaydıyla birleştirebilir. Üretilen kartlar Banka'ya bizzat müracaatında kimlik ibrazıyla birlikte Üye'ye teslim edilir. Banka, üretilen kartları Üye'nin adresine posta ve/veya kargo aracılığıyla da gönderebilir. İşbu Sözleşme'nin imzalandığı ve kartın zilyetliğine geçtiği veya fiziki varlığı bulunmayan kart numarasının öğrenildiği andan itibaren, Kredi Kartı kullanımından doğan sorumluluk Üye'ye aittir. Banka'ca verilen kredi kartları Üye ve/veya Ek Kart Hamili tarafından teslim alındığında arka yüzü hemen imzalanır. Üye ve/veya Ek Kart Hamili kartını, kullanım süresi içerisinde yürürlükte olan yasa, kararname, tüzük ve tebliğler ile Kartlı Sistem Kuruluşları ile Bankalar Arası Kart Merkezi'nin yurt içinde ve tüm dünyada geçerli olan şartlarına ve bu Sözleşme içeriğine göre ve daha sonra yürürlüğe girecek olan ve/veya değiştirilen tüm mevzuata (kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) uygun olarak kullanmayı taahhüt eder. Banka'nın 23. maddede yer alan nedenlerin varlığı halinde, kartların kullanım şartlarını değiştirme hakkı saklıdır. Kredi kartları, Kartlı Sistem Kuruluşlarının logosunu taşıyan Türkiye dâhilindeki ve yurt dışındaki üye iş yerlerinde ve Banka şubelerinde ve Banka'ya ait ATM'ler ile Banka'nın anlaşması bulunan diğer yurt içi bankalar ile Kartlı Sistem Kuruluşlarının logosunu taşıyan yurt dışı banka ATM'lerinde geçerlidir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, kartlarını, Banka'nın İşbu Sözleşme ile düzenlediği uluslararası ve ulusal ödeme sistemlerinin belirledikleri kurallara ve daha sonra yürürlüğe girecek olan ve/veya değiştirilen tüm mevzuata (kanun, kararname, tüzük, yönetmelik, tebliğ vb.) uygun olarak kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Üye'nin, ulaşım özellikli Bankomat Kartına/kredi kartına Banka nezdindeki Bankomat hesapları ile varsa bu hesaplarına tahsis edilmiş kredi limitinden/kredi kartı limitinden otomatik olarak 10,00.-TL ulaşım kontörü yüklenmesi ve otomatik olarak yüklenecek ulaşım kontörü miktarında günün koşullarına göre tarafına herhangi bir bilgi verilmesine veya tarafından herhangi bir onay alınmasına

gerek olmaksızın değişiklik yapılması hususunda Banka'yı yetkili kıldığı hususunda taraflar mutabakata varmışlardır.

Mobil Temassız Ödeme Özellikli Kredi Kartı: Mobil temassız ödeme işlemleri için kart hamilinin asıl kartına bağlı oluşturacağı ek kartın cep telefonuna tanımlanarak elektronik işlem terminalinde (POS) ödeme işlemlerinde kullanılabilmesi için Kart Hamili, Banka'nın söz konusu dönemde desteklediği teknolojiyle uyumlu, cep telefonu ve SIM kart için gereken teknolojik çözüme sahip olmalıdır. Kart Hamili, cep telefonunun temassız işlemlerde kullanılabilmesi için, karta bağlı bir Ek Kart yaratılacağını, yaratılan Ek Kartıyla banka tarafından belirlenen limitler dahilinde işlemlerini şifresiz, belirlenen limitler üzerindeki işlemlerini ise şifreli gerçekleştirebileceğini kabul ve beyan eder. Bu karta ait işlemler asıl karta bağlı hesap ekstresinde Mobil Ödeme işlemleri başlığında gösterilecektir. Kart Hamili, Banka sisteminde kayıtlı cep telefonunu mobil ödeme işlemlerinde kullanacağını, bu özelliğin münhasıran kendi kullanımında olacağını, mobil ödeme işlemleri için VakıfBank'ın belirlediği temassız işlem limitleri kapsamında belirlediği kurallar çerçevesinde, şifre gereken işlemlerde mobil ödeme işlemleri için kullanacağı şifrenin, PIN'in gizliliğini ve güvenliğini sağlayacağını, başka hiçbir kişiye hiçbir durumda kullanılmayacağını veya kullanımını sağlayacak bilgileri üçüncü kişilere kesinlikle açıklamayacağını, bunu açıklamasından doğacak her türlü zararın ve sorumluluğun tarafına ait olduğunu, mobil ödeme işlemleri için kullanacağı telefon hattının başka bir SIM kartla değiştirilmesi ve/veya başka bir GSM operatörüne geçirilmesi durumlarında SIM kartın imha edilmesiyle ilgili her türlü sorumluluğun tarafına ait olduğunu peşinen kabul ve beyan eder. Kart Hamili, mobil ödeme işlemleri için kullanacağı cep telefonu ve SIM kartın, kaybolması, çalınması veya üçüncü kişilerin eline geçmesinden şüphe duyması veya şüphe duyduğu söz konusu durumların gerçekleşmesi halinde, derhal Banka'nın Çağrı Merkezi'ni bilgilendireceğini, bu bilgilendirme anına kadar söz konusu SIM kartı ile yapılmış ödeme işlemlerinin tamamından sorumlu olacağını Çağrı Merkezi'ne yapacağı bilgilendirme üzerine bu durumda Banka'nın SIM kart üzerinde bulunan bankacılık uygulamalarını, mobil ödeme işlemleri için yaratılmış ek ve asıl kartın kapatacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Yapılan mobil ödeme işlemleri sonrasında kart hamiline ait olan Elektronik İşlem terminali (POS) slibi üzerinde, mobil ödeme işlemleri için oluşturulan kart numarasının son 4 hanesi yer alacaktır.

Anında Dijital Kullanım: Sözleşmenin Üye tarafından onaylanmasından sonra Üye'nin kendisine gönderilecek olan fiziki kartı teslim almadan kart numarası, kart vade tarihi, CVV2/ CVV bilgilerini VakıfBank Mobil Bankacılık ve İnternet Bankacılığı kanallarından görüntüleyebilir. Bu kart bilgileri kendisine gönderilecek fiziki kartta yer almayacaktır. Üye, Anında Dijital Kullanım özellikli kart başvurusunun onaylandığı andan itibaren görüntüleyebildiği bu kart bilgileri ile Mobil Temassız, QR ödeme, İnternet alışveriş ve mail order işlemlerini hemen yapabilir. Anında Dijital Kullanım özellikli kartlarda kart limitinin tamamı bu işlemlere açıktır. Bununla birlikte fiziki basılan kart teslim edilene kadar fiziki kart kullanılarak yapılabilecek işlemlere (Temaslı/Temassız POS, ATM nakit çekim) kapalı olacaktır. Üye, kart başvurusunun onaylandığı andan itibaren dilediği zaman bu kullanım tercihlerini değiştirebilir. Anında Dijital Kullanım özellikli asıl karta Üye'nin talebi ile aynı özelliğe sahip olan veya olmayan ek kart verilebilir. Üye/Ek Kart Hamili'nin kuryedeki kartın kendisine ulaşmaması veya kabul edilmemesi, durumunda Banka dijital kanallar üzerinden kartın kullanılmasının kısıtlanmasına veya kartın iptaline karar verebilir. Üye/ek kart hamili, Sözleşme'nin feshi ve kartın iptal edilmesine kadar geçen sürede yapılan tüm harcamalardan sorumludur.

Temassız Kart: Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Temassız Kartı ile temassız işlem limitindeki harcamalarını şifresiz, temassız işlem limitinin üzerindeki harcamalarını ise şifreli gerçekleştirebileceğini gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.

Express Card: Üye ve/veya Ek Kart Hamili, VakıfBank Express Card ürününe sahip olması halinde, bu kart için Yıllık Üyelik Ücreti, bu karta bağlı Ek Kart/kartlar için ise Yıllık Üyelik Ücreti ödemeyecektir. İşbu

Sözleşme’de düzenlenmiş bulunan hükümler VakıfBank Express Card için de geçerli olmakla birlikte, söz konusu karta özel düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir. Bu çerçevede; Üye ve/veya Ek Kart Hamili, VakıfBank Express Card’ın sunduğu özellikleri ve avantajları ileriye dönük Yıllık Üyelik Ücreti ödemeksizin kullanabilmekle birlikte Banka tarafından sunulan puan, indirim, ek taksit, öteleme, ek taksit ve öteleme kampanyalarının Banka tarafından belirleneceğini, söz konusu kampanyalardan faydalanabilmek için Banka tarafından belirlenecek kampanya koşulları içinde kampanyaya katılım talebinde bulunulması ve kampanya başına ücret ödemesi gerektiğini ve bu ücretin her kampanya için farklı olabileceğini, VakıfBank Express Card’ın sahip olduğu özelliklerde ve VakıfBank Express Card’ın dahil olacağı kampanyalarda Banka tarafından değişiklik yapılabileceğini, böyle bir değişiklik halinde kendisine gerekli bilgilendirmenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

Ek Kartlar: Ek Kart/Kartları verilebilmesi için Üye’nin talebinin alınması zorunludur. Bu talep yazılı olarak alınabileceği gibi SMS, sesli arama ve diğer elektronik ortamlar vasıtasıyla da alınabilir. Ek Kart Hamili, Üye’nin Kredi Kartı Hesapları’ndan karşılanmak üzere mal ve hizmet alımı veya nakit çekim işlemlerinde kullanılabilir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısıyla talep ettiği iki adede kadar kart yenileme işlemi için ücret ödemez, iki adetten sonra gönderilen her kart için ücret yansıtılacağını kabul ve beyan eder. Üye’nin, Kampüs Kart özellikli Bankomat Kartı’na/Kredi Kartı’na Banka nezdindeki Bankomat hesapları ile varsa bu hesaplarına tahsis edilmiş kredi limitinden/kredi kartı limitinden, üniversitenin parametrik olarak kendi sistemine girdiği alt limit tutar bilgisine ulaşıldığında, otomatik olarak Sanal POS üzerinden parametrik olarak belirlediği tutar kadar kredinin kampüs içinde kullanılabilmesi için yüklenmesi ve otomatik olarak yüklenecek kampüs kontörü miktarında günün koşullarına göre tarafına herhangi bir bilgi verilmesine veya tarafından herhangi bir onay alınmasına gerek olmaksızın değişiklik yapılması hususunda, Banka’yı yetkili kıldığı hususunda Taraflar mutabakata varmışlardır. Üye/Kart Hamili, yükseköğrenim gördüğü üniversite ile mezuniyet veya başka sebeplerden dolayı ilişkisi kesilirse kendisine daha önce tahsis edilmiş olan aktif durumdaki Kampüs Kart’ının Like özelliğinin ve diğer tüm Kampüs Kart ürün özelliklerinin kaldırılacağını, Kampüs Kart’ındaki limit, borç/alacak ve Worldpuan bilgilerinin aynı şekilde aktarılabileceği, faiz/komisyon oran ve tutarlarında farklılık olmayıp yıllık artışlarının mevzuatta belirtilen sınırlar çerçevesinde kalacağını, alacağı yeni kart yıllık kartı ücreti alınmayan bir kart haricinde ise alacağı ürüne göre yıllık kart ücreti olan, standart özellikli, farklı numaralı bir kredi kartının basılarak kendisine gönderileceğini kabul ve beyan eder. Ücret değişikliklerinin bildirilmesinde işbu Sözleşme’nin 21. maddesindeki hükümler geçerlidir. Kartlar üzerinde yazılı olan son kullanma tarihinden sonra hiçbir şekilde kullanılamaz. Üye ve/veya Ek Kart Hamili; kartın üzerinde ay ve yıl olarak gösterilen son kullanma tarihinin, ayın son günü (son gün dahil) olduğunu ve bu tarihten sonra kartın kullanılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, son kullanma tarihinden bir ay önce Banka’ya bildirmek kaydıyla kartın iptalini isteme hak ve yetkisine de sahiptir. Herhangi bir şekilde, kartın, üzerinde belirtilen son kullanma tarihinden sonra kullanılmasından doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk münhasıran Üye ve/veya Ek Kart Hamili’ne aittir. Kartın geçerlilik süresinin sona ermesi veya herhangi bir nedenle kartın yeniden üretilmesi, işbu Sözleşme’nin sona ermesi anlamına gelmez. Ancak Banka’nın 23. maddede belirtilen nedenlerle, Sözleşme’yi feshetmek veya kullanım süresi sonunda kartı yenilememe hakkı saklıdır.

Madde 8: Harcama ve Nakit Ödeme Belgesinin Düzenlenmesi ve Borcun Doğum Anı

Üye ve/veya Ek Kart Hamili’nin Banka birimleri, yurt içi ve yurt dışında bulunan diğer banka birimleri, Kartlı Sistem Kuruluşları ile anlaşmalı bulunan şirketler veya özel yetki verilen üye iş yerleri aracılığı ile hesabından nakit çekim işlemi sırasında, Banka veya üye iş yeri, nakit ödeme belgesi düzenler ve bu belge Üye veya Ek Kart Hamili tarafından imzalanır. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, mal ve hizmet alımları ile nakit çekim işlemleri sırasında resmi nitelikli

hüviyetini yanında bulundurmak ve üye iş yeri yetkilisinin veya Banka’nın veya nakit çekim işleminin yapıldığı iş yeri yetkililerinin her talebinde ibraz etmek zorundadır. Harcama ve Nakit Ödeme Belgesi, Üye ve/veya Ek Kart Hamili’nin kimliğinin bir kod numarası, Şifre veya kimliği belirleyici başka bir yöntemle belirlendiği haller dışında, üye iş yerinde bulunan POS, imprinter veya benzeri cihazlar kullanılarak, üye iş yeri tarafından doldurulup, Üye’ye veya Ek Kart Hamili’ne alışverişlerinde ve/veya yararlandıkları hizmet anında imzalatılacaktır. Üye ve/veya Ek Kart Hamili harcama veya nakit ödeme belgelerine, kartlarının arkasına ve işbu Sözleşme’ye attıkları imza ile aynı imzayı atmak zorundadırlar. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Harcama veya Nakit Ödeme belgesinin kendisine ait nüshasını üye iş yerinden alacak ve hesabın işleyişinin takip amacıyla saklayacaktır. Şifre ile yapılan işlemlerde imza zorunluluğu yoktur. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, yurt içi ve yurt dışı ATM veya nakit POS aracılığı ile hesabından nakit çekim yaptığında bu makinelerden para çekmenin, başka hesaplara fon aktarmanın ya da para yatırmanın ancak ve ancak kendisine verilmiş olan kartın ve kişiye özel Şifre’nin (PIN) makineye girilmesi ve yapacağı işleme ait seçeneklerin kullanılması suretiyle gerçekleştirilebileceğini, bu işlemlerde imzalı belge olmadığını bildiğini teyit eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Harcama Belgesi’ni imzaladıktan veya Şifresi’ni kullanarak harcama yaptıktan sonra, Banka’ya karşı bu belge üzerindeki hususlardan dolayı herhangi bir itiraz ileri sürmemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili’nin Banka’ya borcu, ödeme talimatını içeren Harcama Belgesi ve/veya Nakit Ödeme Belgesi’nin imzalandığı anda, kart numarası ve/veya Şifre bilgilerinin kullanımı ile internet ve her türlü sesli, görüntülü ve/veya data transferi sağlayan şebeke ağları ile elektronik ortamlarda yapılacak bankacılık işlemlerinde, alışverişlerde ve kart numarası belirtilerek telefon, faks vb. aracılığı ile gerçekleştirilecek işlemlerde Üye tarafından işlemi gösteren belge imzalanması mümkün olmadığından işlem/borç kesin olarak siparişin verildiği, görüşmenin yapıldığı ya da sair suretteki bankacılık/ödeme işleminin banka kayıtlarında tamamlandığı anda doğacaktır. Üye, Harcama Belgesi ve/veya Nakit Ödeme Belgesi üzerinde yazılı tutarın, işlem anında hesabına borç kaydedileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili’nin, Banka’ca imkan tanınan düzenli ödeme/fatura ödemeleri (cep telefonu faturası, üyelik aidatlarının ödenmesi gibi) talimatını başvuru formunda veya daha sonra yazılı veya sözlü olarak (internet, çağrı merkezleri, telefon sistemleri vb.) Banka’ya vermesi halinde, provizyon alınmak suretiyle kart hesabının Banka’ca resen borçlandırılacağı ve bu suretle Üye ve/veya Ek Kart Hamili’nin Banka’ya karşı borcunun kesin olarak doğacağı hususunda taraflar mutabakata varmışlardır.

Madde 9: Nakit Avans Çekim İşlemleri

Üye ve/veya Ek Kart Hamili, kartları ile Banka’nın kendilerine verdiği kişiye özel PIN (Şifre) numaralarını kullanarak Kartlı Sistem Kuruluşlarının yetkili kıldığı birimler ile nakit ödeme yetkisi tanıdığı üye iş yerleri ve/veya Banka ATM’leri ve Banka’nın anlaşmalı bulunduğu diğer banka ATM’leri ile Kartlı Sistem Kuruluşlarının logosunu taşıyan yurt dışı ATM’lerden nakit çekebilir ve her nakit çekilişinde Provizyon alınmak zorundadır. Üye ve/veya Ek Kart Hamili nakit çekim işlemlerinde Banka’nın belirleyeceği limitleri aşmayacağını ve ATM’ler aracılığı ile limitten veya talep edilenden fazla ödeme yapılması halinde fazla olan tutarı faiziyle birlikte derhal Banka’ya ödeyeceğini taahhüt eder. Nakit çekim limiti harcama limiti kadar olabileceği gibi, harcama limiti dâhilinde farklı olarak da belirlenebilir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili nakit çekme işlemi için işbu Sözleşme’de belirtilen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili yurt içi ve yurt dışı ATM’ler ve/veya Dağıtım Kanalları aracılığıyla kartlarıyla nakit çekim işleminin ancak kendisine verilmiş olan kartın ve Şifre’nin makineye girilmesi sonucu gerçekleştirileceğini bildiğini teyit eder. 07.08.1989 tarih ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar”da belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların alımları ile döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, talih

ve şans oyunları, borsa işlemleri/menkul kıymet alımları, seyahat çekleri ve havale işlemleri nakit çekim hükmündedir.

Madde 10: Alacak Belgesinin Düzenlenmesi ve Hesaba Alacak Kaydedilmesi

Kredi Kartı kullanılarak alınmış bir mal veya hizmetin iadesi veya iptali ya da hata sonucu fazla alınan bedelin iadesi durumlarında üye iş yeri tarafından düzenlenen alacak belgesindeki tutar Üye'nin hesabına alacak kaydedilir. Ancak, alacak belgesinin düzenlenmesi, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin söz konusu mal ve hizmet bedeli için daha önce Harcama Belgesi'nden doğan borç ve yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, üye iş yerinde bir malın ve/veya hizmetin iadesi veya iptali durumunda kendisi ile üye iş yeri arasında çıkabilecek sorunlardan ve bunların sonuçlarından Banka'nın sorumlu olmayacağını kabul eder.

Madde 11: Ek Kartlar

Üye'nin talebi halinde Banka Üye'nin istediği kişilere Ek Kart verebilir. Ek Kartla yapılan işlemlerden doğan borçlardan, Ek Kart Hamili ile Üye, Banka'ya karşı birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur. Üye'nin talebi halinde Banka Üye'ye ve istediği kişilere ve/veya Ek Kart Hamili'ne Sanal Kart verebilir. Ek Kart Hamili'nin Sanal Kartıyla yapılan işlemlerden doğan borçlardan, Ek Kart Hamili ile Üye, Banka'ya karşı birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

Madde 12: Ödül Programı

Banka, Üye ve/veya Ek Kart Hamillerine yönelik, Banka tarafından yetkilendirilen üye iş yerlerinde ve/veya üye olmayan iş yerlerinde yapılan mal ve hizmet alımlarında ve Banka veya Banka'nın anlaşmalı olduğu kuruluşların yaptığı kampanyalarda ödül programları uygulayabilir. Ödül programlarının kapsamı, devamlılığı, kullanım şekli ve şartları Banka tarafından internet sitesinde, Üyelere göndereceği HÖ ile veya Banka tarafından uygun görülen diğer kanallar aracılığı ile duyurulur. Banka, Ödül Programı uygulamasını değiştirebilir. Ayrıca Banka hangi tip işlemlerden ödül kazanılacağı hususunu belirlemeye yetkilidir. Üye, gerek kendisinin ve gerekse Ek Kartların işlemleri sonucunda, Kredi Kartı Hesabı'nda toplanan tüm ödülleri kendisi veya önceden izni olmak koşulu ile veya izni olmaksızın Ek Kart Hamili tarafından istenen zamanda, dilediği şekilde ve Ek Karta ait ödül tutarı kadar veya asıl sahibinin talimatıyla ödül tutarından kullanıma izin verilen ölçüde kullanabileceğini ve bu beyanın geri dönülmez bir şekilde, Kredi Kartı Hesabı'nın, bu maddenin dördüncü paragrafı hükmünde belirtilen şekilde kapanmadıkça devam edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Banka'nın MilPlus Seyahat Kart da dahil tüm Kredi Kartları için borç ödemelerinin zamanında yapılmaması nedeniyle ortaya çıkabilecek gecikme/hesabın kapatılması/kanuni takip hallerinde veya kartın iade edilmiş/yenilenmemiş olması, kartın Üye tarafından isteğe bağlı iptal/vefat olarak güncellendiği durumlarda veya Banka'nın herhangi bir nedenle işbu Sözleşme'yi feshetmesi ya da Banka'nın tek tarafı olarak belli bir tarihten itibaren ödül uygulamasına son vermesi halinde ödüller kullanılamaz ve karşılıksız olarak silinir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bu durumlarda Banka'dan her ne nam altında olursa olsun herhangi bir talepte bulunamaz. Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin, Kredi Kartı ile satın aldığı herhangi bir mal veya hizmeti iade etmesi durumunda, iade edilen mal ya da hizmetin satın alımı sırasında kazanılmış olan ödül Banka tarafından Üye'ye ait mevcut ödülün mahsup edilir, ödülün yetersiz olması durumunda Kredi Kartı Hesabı'na borç olarak kaydedilir. Ödül, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin herhangi bir şekilde mal/hizmet alımı sırasında mevcut ödülünden daha fazla kullanmaları ve/veya ödül karşılığı alınan ürünün iadesinde Üye'nin iade edilecek ürün tutarı karşılığında eksik ödülü varsa, eksik kalan ödüller sebebiyle Banka'ya ödül borçlanmaları halinde, kredi kartlarını önceden belirlenmiş süre içinde eksik kalan miktarda ödül kazandıracak şekilde kullanarak ödül borçlarını süre sonuna kadar karşılamayı ve/veya ilk hesap kesiminde veya Sözleşme'nin Banka'ca feshedilmesi, kartın kapatılması halinde fazladan kullanılan ödüllerin parasal değerinin borç kaydedileceğini peşinen gayrikabili rücu beyan

ve taahhüt ederler. Ödüllerden ve/veya kullanımlarından ya da intikallerinden doğacak her türlü vergi, resim, harç Üye ve/veya Ek Kart Hamili'ne aittir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, gerçek mal ya da hizmet alımı dışında, nakit temini amacıyla yaptığı harcamalardan kazandığı ödüllerin Banka tarafından bildirim yapılmaksızın geri alınabileceğini kabul ve taahhüt eder.

MilPlus Seyahat Kart: Banka, seyahat programı kapsamında Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin ödüllerini kart tipine uygun şekilde Banka'nın belirleyeceği kriterler doğrultusunda belirli bir katsayı oranında değerli kılmaya ve avans puan kullandırmaya yetkilidir. Banka, seyahat kart programı, katlı puan ve avans puan uygulamalarını değiştirebilir ve sonlandırabilir. Seyahat programı çerçevesinde Banka'nın anlaşmalı olduğu Acenta kullanılan ürün/hizmetin bedeli haricinde Banka'dan bağımsız olarak hizmet bedeli alır. Bu hizmet bedeli www.vakifkart.com.tr web sitesinde güncel olarak görülebilir. Banka, MilPlus ile satın alınan ürün/hizmetlerin ücretlerini ve ilgili hizmet bedelini Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin talebine göre borç kaydedilebileceği gibi, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin biriktirdiği Banka'nın belirleyeceği miktardaki puanlar ile de ödenebilecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili'ne ait puanının, Program ücretini karşılamaması durumunda Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Banka'nın uygun göreceği şekilde, puan cinsinden Banka'ya borçlanabilecektir (avans puan). Üye ve/veya Ek Kart Hamili program ücretinin; Banka'nın, HÖ ile kendisine bildirerek belirlemeye ve değiştirmeye yetkili olduğunu uygulamaya göre eksik kullandığı avans puan toplamının, kartı kullanmak suretiyle edinilecek puanlardan öncelikle düşüleceğini, avansın kullanıldığı tarihten itibaren 1 yıl boyunca kartı kullanmak suretiyle edinilen puanların, avans borcunu kapatamaması veya kartın herhangi bir sebeple kullanıma kapatılması halinde, eksik kalan puana karşılık olarak, Banka'nın puan kazanma kriterleri doğrultusunda her bir puan için sabit katsayı misli hesaplanan karşılığı tutarın TL cinsinden kart hesabına borç kaydedileceğini ve bu borcu Banka'nın ilk talebinde ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin puan ile ödeme yapmayı talep ettiği ancak, yeterli puan olmadığı veya Banka tarafından avans puan kullanımının onaylanmadığı durumda ilgili bedeller kart hesabına borç kaydedilecektir. Banka, ticari kullanımların tespitinde puan kullanımını kısıtlama/engelleme yetkisine sahiptir.

Madde 13: MilPara

Üye/Ek Kart Hamili, MilPara'ya dönüşen ödül kazanma imkânı sağlayarak Kredi Kartı ile yapmış olduğu mal ve hizmet alımları neticesinde Banka'nın anlaşma yaptığı şirket ile arasında akdedilen sözleşme kurallarına bağlı olarak kullanılmak üzere demir yolu üzerinde MilPara kazanabilecek olup, söz konusu MilPara'nın kazanımı ve kullanımı demir yolu şirketi ile akdedilen sözleşme kurallarına tabi olacaktır. Üyelerin ve 3. şahısların MilPara programından kazandıkları ödüllere ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlar ile ilgili olarak herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir. Üye, MilPara kazanımı ve kazanılan MilPara'nın seyahate dönüştürülmesi hususunda Banka'nın anlaşma akdettiği demir yolu şirketinin sözleşme kurallarının geçerli olduğunu, harcama karşılığı kazanılan/kazanılacak MilPara'nın hangi hatlarda ve ne zaman kullanılacağı konusunda ilgili demir yolu şirketinin belirleyici olacağını ve söz konusu belirlemelere ilişkin olarak Banka'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder. Üye, Banka ile ilgili demir yolu şirketi arasında akdedilen Sözleşme'nin sona ermesi ve/veya kartın Banka tarafından kullanımının durdurulması halinde, Banka'nın herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın MilPara'ya dönüşecek ödül kazanımlarını durdurmaya yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, MilPara'ya dönüşen ödül kazanma imkânı sağlayan kart ile gerçekleştirdiği işleme konu mal ve hizmetin iadesi halinde ve Kredi Kart Sistemleri kurallarına aykırı kullanımlar nedeni ile kazanmış olduğu MilPara'nın toplam MilPara tutarından mahsubuna Banka'nın yetkili olduğunu kabul ve beyan eder. Üye, kazanmış olduğu MilPara miktarı ile ilgili olarak ilgili demir yolu şirketi ile kendisi arasında çıkabilecek uyumsuzluklarda Banka'nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder. Üye, MilPara programı kapsamında kazanmış olduğu MilPara'ya dönüşecek

ödül kazanımlarının Banka'nın sunduğu bir başka ödül programına dönüşmesini talep edemez, söz konusu ödülleri devredemez, karşılığının kendisine veya bir başkasına nakit olarak ödenmesini veya Banka'ya olan borçlarına mahsup edilmesini talep edemez.

Madde 14: Geri Ödemeler ve Faiz Hesaplaması

Kredi kartlarıyla ilgili olarak Üye, HÖ'de gösterilen harcama tutarlarını SÖT'e kadar öderse, bu meblağa faiz tahakkuk ettirilmez. Banka, Üye tarafından SÖT'te ödenmeyen harcama tutarlarına, HKT'den itibaren faiz yürütür. Ancak, Üye'ye Hesap Dönemi içinde yaptığı nakit çekim işlemleri (07.08.1989 tarih ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar" da belirtilen kıymetli maden, taş ve eşyaların alımları ile döviz alımları, kart sahibinin başka bir kredi kartının borcunu kapatması amacıyla yaptığı borç transferleri, kişi veya kurumlara yapılan tüm ödemeler, talih ve şans oyunları, borsa işlemleri/ menkul kıymet alımları, seyahat çekleri ve havale işlemleri) işlem tarihinden itibaren ödeme tarihinin valörüne kadar, ödenmediyse bir sonraki HKT'ye kadar aylık Nakit Çekim Faiz oranından hesaplanacak faiz ile birlikte KKDF, BSMV tahakkuk ettirilerek HKT'ye anapara borcuna ilave edilir. Üye, Banka tarafından HÖ ile bildirilen, ödenmesi gereken asgari tutarı, SÖT'te ödemek zorundadır. 5464 Sayılı Kanun düzenlemeleri gereğince kredi kartlarında ödenmesi gereken asgari tutar, dönem borcunun %20'si (yüzde yirmisi) ile %40'ı (yüzde kırkı) arasında olacak şekilde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunca belirlenen tutardan aşağı olmayacaktır. Asgari ödeme tutarı Banka tarafından Hesap Özeti'nde bildirilmek suretiyle artırılabilir. Yabancı Para cinsinden düzenlenen Hesap Özetlerinde asgari ödeme tutarı, dönem borç tutarı kadar hesaplanmaktadır. Banka, yasa ile belirlenen orandan az olmamak üzere asgari ödeme tutarını ileride yürürlüğe girecek mevzuat hükümleri kapsamında belirleyebilir. Üye, asgari ödeme tutarını Son Ödeme Tarihi'ne kadar öderse, kalan HÖ borcu üzerinden HKT'den itibaren ödeme tarihinin valörüne kadar faiz, KKDF, BSMV uygulanmasını kabul eder. Dönem borcunun bir kısmının ödenmesi halinde kalan hesap bakiyesi üzerinden faiz hesaplanır. Dönem borcuna, asgari tutar ve üzerinde ödeme yapılması durumunda kalan hesap bakiyesine alışveriş faizi; dönem borcuna asgari tutarın altında ödeme yapılması durumunda ise kalan hesap bakiyesine asgari tutarın ödenmeyen kısmı için gecikme faizi, asgari tutarı aşan kısmı içinse alışveriş faizi uygulanır. Üye, eksik ödenen asgari ödeme tutarı üzerinden gecikme faizi tahakkuk edeceğini kabul ve taahhüt eder. Bir önceki Hesap Döneminden devreden borç (ödenmemiş harcama, Nakit Çekim, nakit niteliğindeki işlemler için; HKT'den ödeme tarihinin valörüne kadar, ödenmediyse bir sonraki HKT'ye tarihine kadar faiz tahakkuk ettirilir. YP üzerinden yapılan harcama ve/veya nakit işlemler ile ilgili olarak HÖ'de bildirilen tutarın, SÖT'e kadar ödenmemesi durumunda, Üye ayrıca ihbara gerek kalmaksızın Banka nezdinde bulunan diğer hesaplarından ilgili gündeki Banka döviz satış kuru üzerinden döviz satışı yapılarak tutarın karşılığının alınacağını ve satış işlemi ile ilgili komisyon, KKDF, vergi ve fonların karşılanabileceğini kabul ve taahhüt eder. Bu işlemlerde TPKKM (Türk Parasının Kıymetinin Korunması Mevzuatı) ve ileride yayınlanacak bu kararı değiştiren, kaldıran veya yerine yeni hükümler getiren karar ve tebliğ hükümlerinin dikkate alınacağını taraflar kabul eder. Banka tarafından uygulanacak alışveriş, nakit ve gecikme faizi oranları, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenen azami oranların üstünde olamaz ve bileşik faiz uygulanamaz.

Madde 15: Kartların Mülkiyeti ve Muhafaza Koşulları

Kartların mülkiyeti Banka'ya ait olup, Banka ve/veya kartlı sistem kuruluşları kendi logolarını taşıyan kartlara sahtecilik, teknik gereklilik gibi haklı nedenlerin varlığı halinde el koyabilir. Üye ve Ek Kart Hamilleri kendilerine verilen kartları, kart üzerindeki bilgileri ve kişiyi özel şifreyi (PIN) dikkatle saklamak ve başkalarına kullanılmamakla yükümlüdür. Bu yükümlülüğe uyulmaması nedeniyle meydana gelecek zararlardan Üye ve Ek Kart Hamili müştereken ve müteselsilen sorumlu olacaktır. Banka'ca kullanımı durdurulan veya iptal edilen kartlar hiçbir şekilde kullanılamaz, bu durumdaki kartların derhal Banka'ya iadesi gerekir. Kartın

kaybedilmesi veya çalınması, üzerinde tahrifat yapılması ya da kart üzerindeki bilgiler ve Şifre'nin üçüncü şahısların eline geçmesi halinde, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden Üye sorumludur. Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin, yukarıdaki hallerde Banka'ya yapacağı bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise 150.- TL (Yüz Elli Türk Lirası) (meblağın kanun ile artırılması halinde artan meblağ esas alınacaktır) ile sınırlı olmak üzere Üye, Ek Kart Hamili ve Kefil/ sorumlu olup, adı geçenler Banka'nın uğrayabileceği her türlü zarardan dolayı da Banka'ya karşı sorumludurlar. Hukuka aykırı kullanımın, Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin ağır ihmeline veya kastına dayanması veya bildirimin yirmi dört saat içinde yapılmaması hallerinde bu sınır uygulanmaz. Üye, bildirimden önceki yirmi dört saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararla ilgili yasal sorumluluk tutarı için, sigorta prim bedelini ödemek koşuluyla sigorta yaptırılmasını talep edebilir. Üye, Banka tarafından tercih edilen sigorta şirketini kabul etmediği takdirde kendisi tarafından belirlenen bir başka sigorta şirketi aracılığıyla da sigorta işlemlerini yapmakta serbesttir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili kartın kaybolması ya da çalınması durumunu yurt içinde Kredi Kartı üzerinde yazılı Banka'nın çağrı merkezine, yurt dışında ise Kartlı Sistem Kuruluşlarının herhangi birisine ve her durumda ayrıca Banka'ya yazılı olarak derhal bildirmekle yükümlüdür. Kayıp bildiriminde bulunmuş Kart Hamili, bildiriminden sonra kartın geçerliliğinin Banka'ca iptal edileceğini ve daha sonra kartını bulması halinde söz konusu kartı kullanmayacağını ve Banka'ya iade edeceğini kabul ve taahhüt eder. Banka tarafından Üye'ye ve/veya Ek Kart Hamili'ne yeni kart verilmesi halinde, Üye kartının yenilenmesinden doğacak kart bedeli ile kayıp/çalıntı duyuru bedelini (yurt dışı duyurular için döviz, yurt içi duyurular için TL) ve diğer masrafları ödemeyi peşinen kabul eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, iradesi dışında Kredi Kartı kullanılarak gerçekleşen herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda Banka'ya derhal bildirmek zorundadır. Müşteri'nin bu hususları Banka'ya derhal bildirmemesi veya hiç bildirmemesi halinde her türlü sorumluluk kendisine ait olup Banka bu yüzden herhangi şekilde zarara uğradığı veya ödemede bulunduğu takdirde Banka'nın zararını tazminle yükümlüdür.

Madde 16: Üye'nin ve/veya Ek Kart Hamili'nin Ölümü

Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin ölümünden sonra üçüncü kişilerin Üye veya Ek Kart Hamili'ne ait kartı, kart üzerindeki bilgileri ve/veya Şifre'yi kullanarak yaptıkları harcamalar hesaplardan çektikleri paralar sebebiyle, Banka'nın hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmamakta olup, Banka'nın Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin mirasçılara karşı da her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır. Bu kapsamda kartın kullanılması ile gerçekleştirilen işlemlerden dolayı mirasçılardan Banka'dan hiçbir talep hakkı bulunmamaktadır. Mirasçılardan Banka'yı bilgilendirmesine kadar geçecek olan sürede kartın kullanılmasıyla ilgili gerçekleştirilen işlemlerden Banka'nın sorumluluğu bulunmamaktadır.

Madde 17: Posta ve Telefon Emirleri ile İnternet İşlemleri

Üye ve/veya Ek Kart Hamili, posta, telefon emirleri ve internet vb. aracılığı ile yapılacak harcamaların, verilecek siparişlerin karşılığının Banka'ya ödeneceğini, bu konularda çıkabilecek anlaşmazlıkların Üye ve/veya Ek Kart Hamili ile işyeri arasında çözümleneceğini peşinen kabul ve taahhüt ederler. Posta ve telefon emri veya internet işlem formu üzerinde yazılı ödemeler kartın geçerlilik tarihinden sonraki tarih olabilir. Üye, kartı süresinden önce Banka tarafından iptal edilirse veya süresi dolduğunda yenilenmese dahi posta ve telefon emri veya internet işlem formundaki ödemelerini süresi geldiğinde ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye, hakkında idari veya kanuni takibe geçildiği takdirde, posta ve telefon emri veya internet işlem formundaki ödemelerinin tümünü, takip tarihi itibarıyla takip tutarına dahil etmesi hususunda Banka'yı yetkili kılmıştır. Banka'nın SMS (kısa mesaj) uygulaması ile ilgili olarak verdiği hizmetlerin, müşteri tarafından bildirilen telefon numarasına iletileceğini, söz konusu telefon numarasının değiştirilmesi, kaybolması, çalınması vb. hallerde Banka'yı derhal haberdar edeceğini aksi takdirde

doğabilecek sonuçlarından sorumlu olduğunu Üye ve/veya Ek Kart Hamili kabul ve beyan eder.

Madde 18: Kartların iptali

Banka, kartların kötüye kullanımı, yasadışı bahis ve şans oyunlarıyla bağlantılı olarak para nakline aracılıkta kullanılması puan gibi ödül ve sadakat programlarında haksız kazanım tespiti, limit aşımı veya Üye'nin Sözleşme'nin herhangi bir hükmüne uymaması ve 23. maddede belirtilen haklı nedenlerle (kartın bağlı olduğu müşteri numarasının altındaki, ek kartlar da dahil tüm kartların) kartların kullanımını durdurabileceği, kartları iptal edebileceği gibi, geçerlilik süresi sona ermiş kartı yenilemeyebilir. Bu işlem Sözleşme'nin feshi anlamını taşımaz. Kartın iptal edildiğini ve bu sebeple borca muacceliyet verildiğini Banka, Üye'ye bildirir. Kart Hamili bu bildirimden itibaren tüm borcunu ödemek kaydıyla Sözleşme'yi sona erdirmek hakkına sahiptir. Şu kadar ki Üye ve Ek Kart Hamili, Sözleşme'nin feshinden sonra da kartın daha önceki kullanımından doğan borç ve yükümlülüklerinin devam ettiğini, bunlar tamamen tahsil ve tasfiye edilmeye kadar bu sözleşme hükümlerinin geçerli olacağını ve borcun ödenmemesi halinde ise, Banka'nın Sözleşme'yi feshederek borca muacceliyet verme ve Sözleşme'nin 23. madde hükmünü uygulama hakkı bulunduğunu kabul ve taahhüt eder.

Madde 19: Hesap Özeti'nin Düzenlenmesi

Üye kendisinin ve/veya Ek Kart Hamili'nin Kredi Kartı kullanımından dolayı hesabına yapılacak borç ve alacak kayıtlarını, SÖT'ü ve SÖT'te ödenmesi gereken asgari ödeme ile birlikte toplam borç tutarını HKT'de HÖ düzenleyerek kendisinin işbu Sözleşme'de HÖ'nün gönderilmesini belirttiği veya Türkiye sınırları içinde olması koşuluyla son bildirdiği adresine Banka tarafından gönderileceğini kabul eder. Üye'nin talebi halinde Banka, HÖ'lerini elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallardan (internet bankacılığı, mobil bankacılık vb.) iletebilecek veya Banka sistemine kayıtlı elektronik posta adresine e-posta yolu ile gönderebilecektir. Hesap kesim tarihlerini Banka belirler, Banka her gönderdiği HÖ üzerinde bir sonraki dönem hesap kesim ve son ödeme tarihlerini kart hamillerine bildirir. Haklı nedenlerin varlığı halinde Banka'ca bu tarihler değiştirilebilir ve bu değişiklikler Üye'ye HÖ ile duyurulur. Üye'ye gönderilen HÖ'de Ek Kart Hamilleri'nin yaptıkları harcamalar da gösterilir. Üye'ye gönderilen HÖ, Ek Kart Hamili'ne de gönderilmiş sayılır. Ek Kart Hamili'ne ayrıca HÖ gönderilmez. Üye, HÖ'ye SÖT'ten itibaren en geç 10 gün içinde, Banka'ya herhangi bir yöntemi kullanarak başvurmak suretiyle itiraz edebilir. Üye, Banka tarafından gerekli görülmesi halinde, itirazını yazılı olarak yapması gerektiğini kabul ve taahhüt eder. Üye, yazılı veya diğer yollarla yapacağı başvurusunda, hesap dökümünün hangi unsurlarına ve ne gerekçe ile itiraz ettiğini belirtmek ve talep edilmesi halinde kredi kartıyla yapılan işlemlere ait belgeleri vermek zorundadır. Üye'nin borca itirazı, yapması gereken ödemeyi durdurmaz. Yapılan araştırmalar sonucunda Banka'ca işbu itiraz haksız bulunursa, Üye, araştırma nedeni ile Banka'nın yaptığı tüm masrafları ve itiraz ettiği tutarı, ödememiş ise veya ödediği tutar Banka tarafından tekrar Üye'nin hesabına alacak kaydedilmiş ise, ödeme tarihine kadar tahakkuk ettirilecek ve işbu Sözleşme'nin ilgili maddesinde yer alan Temerrüt Faizi ve diğer yasal kesintileri itiraz edilen anapara tutarı ile birlikte ödemeyi kabul eder. Süresi içerisinde usulüne uygun olarak itiraz edilmeyen HÖ dökümü kesinleşir. Ödemenin yapılmaması halinde, Banka Üye'ye bildirimde bulunarak diğer talep ve hakları saklı kalmak kaydı ile Sözleşme'yi fesih ve kart veya kartları bloke veya iptal edebilir. HÖ'de belirtilen önceki dönemlerden devreden borç bakiyesi tutarı ile Banka'nın esas kayıtlarının birbirinden herhangi bir nedenle farklı olması halinde, taraflar, Banka'nın esas kayıtlarının geçerli olacağını kabul eder. Bununla birlikte Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin itirazı ile ilgili satış belgelerinin Banka'ca aranması veya başkalarından temini için yapılan masraflar, Banka'ya ödemeyi, Üye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki harcamaları, nakit çekimleri ile ilgili Provizyon masraflarını ve bu araştırmayla ilgili uluslararası kart kuruluşlarının hangi adla alırsa alsın tüm masraflarını ödeyecektir. Üye'nin Türkiye'de yaptığı harcama ve Kredi Kartı Hesabı'ndan yaptığı Nakit Çekimler TL HÖ'de; Türkiye dışında yaptığı harcama ve Kredi Kartı Hesabından

yaptığı nakit çekimler yabancı para (YP) HÖ'de yer alır. Ancak, Türkiye'de bulunan yabancı hava yollarında yapılan harcamalar veya uluslararası firmalarca yurt dışından işleme alınan hareketler Harcama Belgesi'nde TL olarak düzenlenmekle beraber yabancı para (YP) HÖ'de döviz olarak yer alabilir. Banka TL ve YP HÖ'leri birleştirip, tek bir HÖ gönderebilir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bir HÖ'deki HKT'ye kadar gerçekleştiği halde harcama belgelerinin Banka'ya ulaşmaması, hata, unutma ya da başka nedenlerle HÖ'ne geçirilmemiş olan harcama kalemlerinin de borçları olduğunu, Banka'nın bu kalemleri müteakip HÖ'de gösterilebileceğini ve Banka'nın bunlara ilişkin haklarının saklı bulunduğunu kabul ederler. Üye'nin talebi halinde Banka, Kart Hamilleri'ne HÖ'lerini internet, aracılığı ile de gönderebilecek ve bu konuda her türlü uygulamayı günün koşullarına göre ücret karşılığı yapabilecektir. HÖ'nün Üye'nin Bilgi Formu'nda tercih ettiği adresine ulaşmaması durumunda Üye, Hesap Dönemi içinde yaptığı harcamadan doğan borcunu bilmediğini ileri süremez, ödemek zorunda olduğu borç miktarını ve harcamalarına ilişkin dökümü öğrenmek için gerekli özeni göstermek ve son ödeme gününe kadar sözleşme hükümlerine uygun olarak borcunu ödemek yükümlülüğündedir. Aksi takdirde Üye, HÖ'yü almış ve içeriğini kabul etmiş sayılır. HÖ'nün elektronik bankacılık hizmeti sunulan kanallardan veya elektronik posta yoluyla gönderilmesi durumunda, Üye HÖ'yü Banka'nın bilgisayar sisteminde kayıtlı olan gönderilme tarihinde almış ve içeriğini kabul etmiş sayılır.

Madde 20: Taksit Uygulaması Olan Üye İşyerlerinde Yapılan Taksitli ve Vade Farklı Satışa İlişkin Hükümler

Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Banka'nın ve/veya anlaşmalı olduğu kuruluşların taksitli ve/veya vade farklı satış yapma yetkisi verdiği üye iş yerlerinde, ürünün ya da hizmetin satış tutarına herhangi bir bedel eklenmeksizin ürün ya da hizmet bedelinin eşit oranlı ve birden fazla sayıya bölünerek vadelere ayrılması suretiyle taksitli harcama yapabileceği gibi, ürünün ya da hizmet bedelinin satış tutarı üzerine belli oranda bir vade farkı eklenerek bulunan yeni tutarın eşit oranlı ve birden fazla sayıya bölünerek vadelere ayrılması suretiyle vade farklı harcama da yapabilir. Taksitli harcama yapılması durumunda satışın toplam tutarı ile birlikte, bu satışın kaç taksite bölündüğü ve taksit tutarları, vade farklı harcama yapılması durumunda ise ürün ya da hizmetin satış bedeli, vade farkı, toplam satış tutarı, kaç taksite bölündüğü ve taksit tutarları Harcama Belgesi'nde gösterilir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Banka'nın ve/veya anlaşmalı olduğu kuruluşların taksitli ve/veya vade farklı satış yapma yetkisi verdiği üye iş yerlerinde, taksitli ve/veya vade farklı harcama yapmış ise, bu harcamalardan doğan taksitlerden, söz konusu bu taksitler tamamen kapatılncaya kadar, Kredi Kartı herhangi bir nedenden dolayı iptal edilmiş ve/veya geçerlilik süresi dolmuş olsa dahi sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Kredi Kartı'nın işbu Sözleşme'nin 23. maddesi gereğince veya diğer nedenlerden iptal edilmesi ve/veya Sözleşme'nin feshedilmesi durumunda, taksitli ve/veya vade farklı işlemlerine ilişkin tüm borçlarının diğer borçları ile birlikte muaccel olacağını kabul ve taahhüt eder. Banka, taksitli ve/veya vade farklı satış yetkisi verdiği üye iş yerleriyle yapmış olduğu anlaşmayı sona erdirmesi veya bu yetkileri kaldırma durumunda, Üye ve/veya Ek Kart Hamili bu üye iş yerlerinden taksitli ve/veya vade farklı işlem yapmayı talep edemez. Taksitle harcama imkânı sağlayan işlemler (Peşine Taksit, Taksitli Nakit Avans, Yapılandırma) ve ödeme erteleme imkânı sağlayan işlemler için uygulanan faiz oranı Kredi Kartı Sözleşmesi'nde belirtilen orandan daha fazla olamaz.

Madde 21: Faiz, Komisyon, Ücret ve Vergiler ile Diğer Masraflar
Banka işbu Sözleşme'de yer alan tüm işlemler ile ileride uygulamaya koyacağı işlemlere Banka'ca belirlenen ve hesap özetlerinde ve/veya şubelerde ilan edilen oran ve/veya tutarda faiz, ücret, komisyon, masraf vb. uygulamaya yetkilidir. Bu kapsamda uygulanacak faiz, ücret, komisyon ve masrafların başlıcaları aşağıda belirtilmiştir.

Alışveriş Faiz Oranı: Kredi Kartı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami akdi faiz oranı aylık akdi faiz oranı olarak (Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan

azami akdi faiz oranı x 12 = yıllık akdi faiz olarak) uygulanacaktır. Akdi Faiz Oranı, TCMB tarafından yıllık akdi faiz oranlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Banka'ca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden Kart Hamilleri'ne bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Gecikme (Muacceliyet) Bildirim Ücreti: Ekstre borcunun Asgari Ödeme Tutarı'nı SÖT'te ödemeyen Üye, gecikmenin 35. gününde kendisine 6502 Sayılı Kanun gereği taahhütlü mektup yolu ile iletişim adresine gönderilecek olan Muacceliyet Bildirimi sebebiyle oluşacak olan, işbu Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Muacceliyet Bildirimi Ücreti'ni ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Üye'nin adres değişikliği veya belirtilen adreste bulunmaması sebebiyle iletilmeyen mektuplar için Banka herhangi bir sorumluluk yüklenmez.

Geriye Dönük Kredi Kartı Ekstre Ücreti: Üye, 1 yıldan eski olan geriye dönük kredi kartı ekstre talebinde bulunduğunda ekstre başına Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ücreti ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Yıllık Üyelik Ücreti: Üye, işbu Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen Kredi Kartı Yıllık Üyelik Ücreti'ni her bir Kredi Kartı için ayrı ayrı olmak üzere (kredi kartının en az 1 kez kullanılmış olması durumunda) ilk yılın sonundan itibaren her yıl ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kredi Kartlarının yeniden basılmasını gerektiren hallerde her bir Kredi Kartı için Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen kadar Kredi Kartı Yenileme ücreti alınacağını kabul ve taahhüt eder.

Kampanya Katılım Ücreti: Express Card sahiplerinden Kampanya Katılım Ücreti olarak kampanya bazında farklı ücret alınabilir. Kampanya detaylarında yer almaktadır. www.vakifkart.com.tr adresinden detaylı bilgi alınabilir.

Kart Yenileme Ücreti: Bir takvim yılı içerisinde kayıp, çalıntı ve benzeri nedenler dolayısı ile gerçekleştirilen iki adede kadar kart yenileme karşılığında ücret alınmayacağını, iki adetden sonraki kart yenilemelerinde yenilenen kart başına Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ücretlerin alınacağını Üye kabul ve taahhüt eder.

Nakit Çekim Faiz Oranı: İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami akdi faiz oranı aylık Nakit Çekim Faiz Oranı olarak (Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami akdi faiz oranı x 12 yıllık Nakit Çekim Faiz Oranı olarak) uygulanacaktır. Nakit Çekim Faiz Oranı, TCMB tarafından yıllık akdi faiz oranlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Banka'ca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, belirlenecek faiz oranı Nakit Çekim işlemlerinde işlem tarihinden itibaren uygulanır. Faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden kart hamillerine bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı: İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan nakit çekim ve kullanım işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı aylık Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda; asgari tutarın içinde yer alan ve kaynağı Nakit Çekim olan bakiyeye, son ödeme tarihinden asgari ödeme tutarının tam olarak ödendiği tarihe kadar geçen süre için işleyecek faizde kullanılan, vergi ve fonlar hariç aylık faiz oranıdır. Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı TCMB tarafından nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Bankaca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden kart hamillerine bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Nakit Avans Çekim Ücreti: Üye'nin ve/veya Ek Kart Hamillerinin kredi kartları ile yapacakları nakit çekim işlemlerinde; Banka'nın Şubeleri'nden, İnternet Şubesi'nden ve diğer yurt içi Banka ATM'lerinden yapılan nakit çekimler ve yurt dışı ATM'lerinden yapılan nakit çekimler için Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ücretlerin alınacağını Üye kabul ve taahhüt eder.

Ödeme İşlem Ücreti: Kart Hamili'nin her bir kartı için PTT online şube ve merkezlerinden yapılan her bir ödeme işlemi için işlem başına Sözleşme'nin Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ücretin ilgili karta yansıtılacağını Üye kabul ve taahhüt eder.

Alışveriş Temerrüt/Gecikme Faizi: Kredi Kartı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami gecikme faiz oranı aylık gecikme faiz oranı olarak (Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami gecikme faiz oranı x 12 = yıllık gecikme faizi olarak) uygulanacaktır. Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı, TCMB tarafından yıllık gecikme faiz oranlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Banka'ca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, faiz oranının artırılması durumunda Banka, bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden Kart Hamilleri'ne bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Banka'nın işbu Sözleşme'de ve Sözleşme'nin ayrılmaz bir eki olan Ön Bilgilendirme Formu'nda belirtilen ücret, faiz, komisyon, masraf, kesintileri vb. Banka'ya ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumu'na bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının (bir onda iki) 1,2 katı ve üzerinde artış yapılabilmesi için Üye'den onay alınması, bunun altındaki ücret değişiklikleri için ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 (otuz) gün önce Üye'ye bilgilendirme yapılması zorunludur. Bu bildirim üzerine Üye'nin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması hâlinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınmayacaktır. Banka, vazgeçme hakkını kullanan Kart Hamili'ne uyumsuzluk konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Bu süre boyunca vazgeçme hakkı kullanılmayıp Üye'nin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi hâlinde, değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır. Belirlenen oran ve ücretlerde Banka'ca günün koşullarına göre yapılacak değişiklikler 30 gün önceden Üye'ye HÖ ile bildirilir. Kart Hamili faiz artırımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Bu değişikliklerin bildirimde belirtilen yürürlük tarihinden itibaren hüküm ifade edeceğini, Üye ve/veya Ek Kart Hamili kabul ve taahhüt eder. Bildirimi takiben Kredi Kartının kullanılmaya devam edilmesi halinde Üye, bu değişikliklerin kabul edilmiş sayılacağını beyan ve kabul eder. Üye, Banka'nın faiz oranlarını günün koşullarına göre ve TCMB tarafından belirlenen azami faiz oranlarını aşmayacak şekilde belirlemekte serbest olduğunu, beyan ve kabul eder. Faiz hariç Sözleşme'de bahsi geçen diğer tüm ücretlerde günün koşullarına uygun olarak ve yasalar dahilinde yapılacak değişiklikler HÖ bilgilendirmelerine ilave olarak Şubeler, Banka internet sitesi, e-posta, kısa mesaj servisi (SMS), telefon ve/veya mektup vasıtasıyla da ayrıca duyurulabilir. Üye son kullanma tarihinden bir ay öncesine kadar Kredi Kartı'nın yenilenmemesi hususunda Banka'ya yazılı müracaatta bulunulabilir. Kredi Kartı'nın yenilenmesi halinde Kart Ücreti, Kredi Kartı'nın yenilendiği dönemde Üye'nin Kredi Kartı Hesabı'na Banka tarafından borç olarak kaydedilir ve Üye bunu ödemeyi kabul eder. Üye, Banka'nın işbu Sözleşme konusu işlemler ve hizmetler nedeniyle bu madde kapsamında doğan alacaklarının Kredi Kartı Hesabı'na borç kaydedileceğini ve Banka'nın HÖ ile bildirim üzerine SÖT'te bu borcu ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde ödeme tarihine kadar geçecek günler için Banka'ca işbu Sözleşme'de belirtilen Temerrüt Faizini de ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

Banka'nın bu meblağları Üye'nin Banka nezdindeki her türlü hesaplarından mahsup etme hakkı bulunduğunu Üye kabul ve taahhüt eder. Sözleşme de dâhil olmak üzere yapılan işlemlerle ilgili olarak, mahiyeti ve mükellefi kim olursa olsun; masraf, vergi, fon, komisyon, damga vergisi, resim, harç, posta masrafı vb. her türlü yükümlülükler, kendisine ait olan her tür ücret ve kendi namına yapılan bütün masraflar Üye tarafından ödenmediği takdirde, Banka'ca Üye hesabına borç kaydedilir. Kredi Kartı işlemleriyle ilgili olarak yapılacak bütün işlemlerin ve sözleşmelerin gerektireceği damga vergisi ile diğer tüm vergi, resim ve harçlar Üye tarafından karşılanacak, kanunen Banka'ca ödenmesi gereken damga vergisi karşılığı da BSMV ile birlikte Üye tarafından Banka'ya ödenecektir. Kart kullanımına bağlı olarak İşbu Sözleşme'de ve ekindeki Ürün ve Hizmetlere ilişkin Ön Bilgilendirme Formu'nda yer alan ücret, komisyon, masraf, fon, damga vergisi, resim, harç, posta masrafı, kesinti ve vergi dışında Üye'den herhangi bir isim altında başka bir ödeme talep edilmeyecek ve hesabından kesinti yapılmayacaktır. İşbu Sözleşme'de saptanan kredi faiz oranının imza tarihinde değişmiş olması durumunda o tarihteki faiz oranı uygulanır.

Madde 22: Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı ve Temerrüde/Gecikmeye İlişkin Hükümler

Üye'nin kendisi ve/veya Ek Kart Hamili tarafından yapılan TL ve YP harcama ve nakit çekimlerinden doğan borcuna uygulanacak Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı; bu Sözleşme'nin 21. maddesinde belirtilen orandır. Temerrüt/gecikme faizine ilişkin KKDF ve BSMV ile sair yasal kesintiler ile Gecikme Bildirim Ücreti de Üye tarafından ayrıca ödenecektir. Banka temerrüde düşen/geciken borçlu Üye, Ek Kart Hamili, Kefil/Kefiller hakkında her türlü yasal yollara başvurma hakkına sahiptir.

Madde 23: Sözleşme Uygulamasının Askıya Alınması

Banka; karşılıklı mutabakat ya da Üye'nin alacaklılarıncı Üye hakkında ikiden fazla icra takibinde bulunulması nedeniyle ekonomik koşullarının bozulması, kredi kartı limitine göre verilen teminatın yetersiz kalması ve/veya kredi kartı limitinin artırımı halinde teminatın da artırılması uyarısına rağmen artırılmaması, iflas, konkordato talebi, karşılıksız çekler ve benzeri durumların devamlılığının bulunmasına göre ticari itibarın kaybı ve diğer haklı nedenlerin Üyeye duyurulması ve kendisine tanınacak muhik bir süre sonunda kredi ve harcama limitini azaltmak, tamamen kesmek, kartlarının kullanımını durdurmak ya da iptal etmek ve/veya Sözleşme kapsamında yer alan hizmet ve kredileri kısmen veya tamamen durdurmak ya da kesmek hakkına sahiptir.

Madde 24: Hesapların Kapatılması, Sözleşme'nin Feshi ve Bakiye Borcun Ödenmesi

İşbu Sözleşme süresiz olup, Sözleşme feshedilinceye kadar yürürlükte kalacaktır. Banka veya Müşteri, haklı sebeplerin varlığı halinde bildirimde bulunmaksızın, diğer hallerde ise Banka iki ay önceden, Müşteri bir ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla dilediği anda bu Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, İşbu Sözleşme'nin feshi halinde bu Sözleşme kapsamında açılmış hesaplardan bir kısmını veya tamamını kapatabilir, kredi işlemlerinden doğan veya doğacak olan alacaklarına muacceliyet verebilir. Banka, muaccel kılınan kredi tutarının, işlemiş ve ödeme gününe kadar işleyecek temerrüt faizi, komisyonu ve sair teferruatı ve bunlara ilişkin BSMV, KKDF ile birlikte ödenmesini talep etme hak ve yetkisine sahip olacaktır. Üye de talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve Sözleşme'yi feshetme hakkına sahiptir. Banka Üye'nin iptal talebini en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorundadır. Bu Sözleşme'ye bağlı olarak Banka'nın doğmuş ve doğacak her türlü alacağının Üye tarafından karşılanmış ve tüm hesaplarının kapatılmış olması gerekmektedir. Banka'ca hesaplar kapatıldığı takdirde, bunlarla ilgili olarak kapatılma anında Banka'nın alacağı faiz, komisyon, BSMV ve diğer hususlardan dolayı Üye'nin Banka'ya olan doğmuş borçlarının tamamı, Üye tarafından derhal Banka'ya ödenecek ve Banka'nın bu nedenle faiz ve doğacak her türlü alacaklarını talep hakkı saklı olacaktır. Banka ayrıca Üye'nin ölümü, iflası ve hacir altına alınması nedenleri ile de Sözleşme'yi fesh ve varsa borç

bakiyesini Sözleşme'de belirtilen Temerrüt Faizi ve diğer masrafları ile birlikte talep edebilir.

Banka, Üye'ye ve mirasçılara noter aracılığı ile veya telgraf veya taahhütlü mektupla Sözleşme'yi feshettiğini, Kredi Kartı Hesabı'nı katettiğini, kartı ve varsa ek kartı iade etmesi gerektiğini bildirir. Banka tarafından Sözleşme'nin feshi veya kartın yenilenmemesi durumunda, Üye kartın daha önce kullanımından doğan borç ve yükümlülüklerinin devam ettiğini, borç ve yükümlülükler tamamen tasfiye edilinceye kadar bu Sözleşme hükümlerinin devam ettiğini, ihbara gerek duyulmaksızın ve kartın kullanıldığı tarihten itibaren muaccel olacağını kabul eder. Yukarıda belirtilen nedenlerden dolayı Sözleşme'nin feshi halinde Üye'nin tüm borçları muaccel hale gelir. Üye bu durumda ayrıca ihbara gerek olmaksızın tüm borçlarını derhal ve nakden ödemeyi kabul eder. Sözleşme'nin feshi halinde, Üye'nin borç bakiyesinin tamamı ödeninceye kadar Sözleşme'de belirtilen Temerrüt Faizi, KKDF, BSMV, komisyon, masraf ve diğer kesintilerden dolayı sorumluluğu aynen devam eder.

Madde 25: Banka'nın Rehin, Takas ve Mahsup Hakkı

Üye, Ek Kart Hamili, Kefil/Kefiller, kredi kartlarının kullanımı nedeniyle veya herhangi bir nedenle, Banka'ya karşı doğmuş veya doğacak (sonradan intikal ihtimali bulunan) her türlü harcama tutarı, akdi ve Temerrüt Faizi, masraf, vergi ve sigorta primleri gibi tüm borçlarına karşılık olmak üzere; Banka nezdinde bulunan her türlü hak ve alacak, menfaat ve menkulleri, mevduat hesapları, kredi, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları üzerinde Banka lehine rehin hakkı tesis ettiğini, Üye ve/veya Ek Kart Hamili ve Kefil/Kefillere ait olan, Banka'nın merkez ve şubeleri nezdinde bulunan vadesi gelmiş ya da gelmemiş bircümle mevcut alacakları, mevduat/mevduatları, kredi hesapları, döviz tevdiat hesapları, bloke hesapları, nakit, tahviller, senetler ve tahsile verilen çekler, konşimentolar, nama ve hamiline yazılı hisse senetleri ve sair tüm kıymetli evrak ile gelmiş ve/veya gelecek havaleleri kabul etmeye ve kabul edilen bu havaleler üzerinde herhangi bir ihbarda bulunmaksızın virman, takas-mahsup ve hapis hakkı olduğunu, gerektiğinde bu hakkın kullanımını da sağlamayı teminen kati döviz alımda ve/veya satımda bulunmaya resen yetkili olduğunu, bunların belirtilen borçlarını karşılayacak miktarının rehinli olduğunu, ödemelerin hangi borcuna, borcunun aslına ve/veya fer'ilerine mahsup edileceğini, Banka'nın tek taraflı olarak tayine yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve beyan eder. Sonradan intikal edecek harcama bedellerine karşılık olmak üzere Banka, kartın iadesinden itibaren gerekli gördüğü süre kadar ilgililerin İşbu maddede belirtilen mevcutlarını merhun tutmaya yetkilidir. Üye'nin Banka personeli olması halinde, Üye, Bankacılık Kanunu'nda yer alan sınırlamalar dahilinde Kredi Kartı harcamalarından oluşan kredi bakiyesi, Kredi Kartı borç bakiyesi, ikraz, kredili bankomat borç bakiyesi vb. krediler toplamının İşbu kanundaki sınırlamaları aşmayacağını, kartını kullanırken bu sınırlamayı sürekli takip edeceğini anılan sınırı aşması durumunda aşımı derhal ve defaten gidereceğini, ayrıca Banka'nın, Üye personelin özlük haklarından (ücretinden) bu aşımı resen mahsup etmeye yetkili olduğunu itiraz etmemek üzere peşinen kabul eder.

Madde 26: Talep Edilecek Teminatlar

Kefalet, temerrüt halinin Kefile bildirilmesi ile başlar. Kefalet 11/01/2011 tarihli ve 6098 sayılı Borçlar Kanunu'nun adi kefalet hükümlerine tabidir. Kefalet/teminat için Banka'ca düzenlenen ayrı bir form taraflarca doldurulacak ve imzalanacaktır. Teminatın/ kefaletin türü, niteliği, kapsamı, hangi hallerde teminata/ Kefile başvurulacağı düzenlenecek olan bu formda belirtilecektir. Sözleşme kapsamında yer alan işlemlerin teminatı olarak Üye'den; kefalet, garanti, taşınır, taşınmaz rehni gibi teminatların verilmesi Banka'ca istenebilir. Teminatın miktarı, Sözleşme kapsamındaki işlemler için belirlenen limitlere göre Banka'ca tespit edilir. Banka İşbu Sözleşme'nin akdedilmesini ve/veya sözleşme kapsamındaki işlemlerin yapılmasını istediği teminatın usulüne uygun şekilde tesisi şartına bağlı tutabilir. Teminatlar ile ilgili masraflar Üye'ye ait olacaktır.

Madde 27: Banka'nın Defter ve Kayıtlarının Delil Olma Niteliği
Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Kefil/Kefiller ve borçtan şahsen sorumlu olan diğer kişiler bu Sözleşme'den doğan uyuşmazlıklarda, Banka defter ve kayıtları ve mikro filmlerden, mikrofişlerden alınan kopyalar, elektronik ya da manyetik ortamlardan çıkarılan bilgileri içeren belgeler ile CD Rom, kamera kayıtları, telefon ses kayıtları, bilgisayar ve benzeri kayıtlar ile ATM kayıtlarının, geçerli, bağlayıcı ve delil olacağını kabul eder. İşbu madde yazılı delil sözleşmesi niteliğindedir. Banka'nın iletişim araçları ile veya sözlü olarak Üye'den emir aldığı durumlarda Banka'nın deftere kayıtlı belgeleri ile mevcut olması durumunda elindeki telefon ses kayıtları, faks veya teleks sistemiyle gönderilen talimat örnekleri Banka ile Üye arasındaki ilişkilerde müstenit aranmaksızın teyit edilmiş olsun veya olmasın delil niteliğindedir.

Madde 28: Tebligat Adresi

Sözleşme'deki hususların yerine getirilebilmesi için, yapılacak her türlü yazışma ve tebligatlar, bu Sözleşme'de belirtilen adreslere gönderilecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Kefil/Kefiller, adres değişikliklerini yurt içinde olmak koşuluyla değiştirecekleri adresi değişiklik tarihinden itibaren on beş gün içinde Banka'ya, çağrı merkezi veya noter aracılığıyla bildirmekle yükümlüdür. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, Kefil/Kefiller, adres değişikliğini söz konusu süre içinde Banka'ya bildirmemesi halinde, eski adresine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını kabul ve taahhüt eder. 5464 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, Üye, Ek Kart Hamili veya Kefil/Kefiller yurt dışında bulunması halinde, tebligat adresi olarak Türkiye'de bir adres göstermek zorunda olup, bildirdiği bu adrese yapılan tebligatların kendisine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Banka'nın kanuni ikametgahı ve tebligat adresi, yetkili Ticaret Sicil Memurluğu'nda bulunan adresidir. Üye, yetkili Ticaret Sicili Memurluğu'ndan Banka ile ilgili değişiklikleri izlemekle yükümlü olup, Banka'ya her türlü tebligatı bu adrese yapacaktır.

Madde 29: Banka'nın Teminatsız İhtiyati Tedbir ve İhtiyati Haciz Talep Hakkı

Banka; işbu Sözleşme'den doğan bütün alacaklarının tahsili için bu Sözleşme'nin bütün borçluları hakkında teminat göstermeksizin ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz kararı almaya yetkili olup, borçlular da şimdiden bu hususa muvafakat etmişlerdir.

Madde 30: Banka Alacaklarının Temliki

Banka, Üye ve Ek Kart Hamili'nin onayının alınmasına veya bildirimde bulunulmasına gerek olmaksızın tüm hak ve vekaleti ile birlikte bu Sözleşme'yi ya da Üye ve Ek Kart Hamili'nden olan alacaklarını, yurt içi veya yurt dışında herhangi bir kuruluşa devir ve temlik edebilir veya rehnedebilir.

Madde 31: Malın ya da Hizmetin Ayıplı Çıkması

Banka; Üye ve/veya Ek Kart Hamili'nin gerek üye iş yerlerinden gerekse şubesiz Bankacılık uygulamaları aracılığıyla satın aldığı mal ve/veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, fiyatı ve satın alınan malların ayıplı olması ve benzeri konularda gerek genel hükümler gerekse Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca, herhangi bir sorumluluk taşımadığı gibi, bu hususlarda Üye veya Ek Kart Hamili ile üye iş yeri arasında doğabilecek ihtilaflardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. Bu nedenlere dayalı olarak Üye ve Ek Kart Hamili'nin Banka'ya karşı bu Sözleşme'den doğan borçları aksatamayacaktır.

Madde 32: Yetkili Mahkeme ve İcra Daireleri

Üye ve/veya Ek Kart Hamili ile Banka arasında bu Sözleşme'den dolayı doğabilecek tüm uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Mahkeme ve İcra Daireleri'nin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir. Üye, istek, öneri veya şikayetlerinin çözümü için Banka'nın Şube, Çağrı Merkezi veya web sitesinden başvuruda bulunabilir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, uyuşmazlık konusundaki başvurularını Tüketici Mahkemesi'ne veya Tüketici Hakem Heyeti'ne yapabilir.

Madde 33: Tüketici Kredisi Kapsamına Giren Kredi Kartı Uygulamaları Hakkında Özel Hükümler

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzeri şekilde taksitle ödeme imkanı veren kredi kartı uygulamaları, tüketici kredisi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsama giren kredi kartı uygulamalarında Kart Hamili, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Kredi Kartı Sözleşmesi'nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Banka'ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma bildiriminin Banka'ya ulaşması üzerine, Banka'ca Tüketici Kredisi kapsamına giden kredi kartı uygulaması durdurulacak olup, eğer Müşteri kredi kartından çekim yapılmak suretiyle düzenli ödeme talimatı vermişse bu ödemeler kullanımı durdurulan kredi kartı ile yapılamayacaktır. Bu halde, cayma nedeniyle gerçekleştirilemeyen düzenli ödeme talimatlarından Banka sorumlu değildir. Cayma hakkını kullanan Kart Hamili'nin krediden yararlanıldığı hallerde, Kart Hamili; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faizi en geç cayma bildirimini Banka'ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Kart Hamili bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Kart Hamili'nin Sözleşme kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar Kart Hamili'ne ait olup, bunlar dışında Kart Hamili'nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. İşbu Sözleşme'nin 33. maddesi kapsamına giren kredi kartı uygulamalarında, Kart Hamili, vadesi gelmemiş bir veya birden çok taksit ödemesinde bulunabileceği gibi taksitli kredi borcunun tamamını erken de ödeyebilir. Bu hallerde, erken ödenen miktara göre gereken faiz ve maliyet unsurlarına ilişkin indirim yapılacaktır. Ancak kredi kartına yapılan bir ödemenin, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca tüketici kredisi olarak değerlendirilen kredi kartı uygulamalarında erken ödeme yapılması amacıyla yatırıldığına ilişkin olarak Kart Hamili tarafından Banka Şubeleri'ne veya Alternatif Dağıtım Kanalları aracılığıyla ayrıca bilgi ve talimat vermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, yatırılan bir tutarın, belirtilen kapsamdaki uygulamalarda erken ödeme amacıyla yatırıldığından Banka'ca tespiti mümkün olmayacağından, kredi taksitleri vade tarihlerinde kredi kartı ekstresine yansıtılarak tahsil edilmeye devam edecektir.

Kredinin Limitinin Bildirilmesi: Kart limitinin ne kadar olduğu kart teslimatı sırasında kapalı zarf içinde kartın üzerinde ekli bulunan formdan veya Banka'nın tüm iletişim kanallarından öğrenilebilir.

Kredinin Türü: Kredinin türü Kredi Kartı'dır.

Sözleşmenin Feshi: İşbu Sözleşme süresiz olmakla beraber Kart Hamili dilediği bir zamanda, herhangi bir ücret ödmeden Banka'ya bir ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, herhangi haklı bir sebebin varlığını aramaksızın iki ay önceden Kart Hamili'ne yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Kredi Kartı Sözleşmesi'ndeki koşullarla Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, Sözleşme'nin 23. maddesinde belirtilen ve diğer haklı sebeplerin varlığı halinde iki aylık bildirim süresine uymadan Kredi Kartı Sözleşmesi'ni feshedebilir. Bu durumda Banka fesihden önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Kart Hamili'ni bilgilendirir. Ancak fesihden önce bilgilendirmenin mümkün olmaması halinde bu bildirim en geç fesihden hemen sonra yapılır.

Talep Edilecek Teminatlar: Şahsi kefalet karşılığında kredi kartı tahsis edilmemektedir. Gelir teyidinin yapılması kaydı ile bloke karşılığı kredi kartı tahsisi yapılabilmektedir. Nakit, Menkul Kıymet veya Kıymetli Evrak üzerine bloke konulabilmektedir, her bir yatırım aracı için ayrı ayrı düzenlenmiş Rehin Sözleşmesi başvuru

sahibi ve Banka tarafından imzalanmalıdır. Talep edilen limit tutarı gelir teyidi verilebilecek limiti karşılıyor ise talep edilen limitin %30 fazlası kadar TL veya döviz tutarı üzerine bloke konularak kredi kartı tahsis edilebilir. Bloke konulacak hesap başvuru sahibine ait olabileceği gibi 3. bir şahsa ait olan hesap üzerine de bloke konulabilir. Bu teminatların tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adi kefalet, Kart Hamili'nin alacaklarına ilişkin karşı tarafca verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır. Ödeme gününün hafta sonu ya da resmi tatile rastlaması halinde; Kart Hamili edimini tatili takip eden ilk iş günü yerine getirir.

Madde 34: FATCA ve CRS Kapsamında Banka'ya Beyan Edilen/ Edilecek Bilgiler Hakkında Hükümler

Müşteri, Amerika Birleşik Devletleri'nde yetkili organ tarafından çıkarılmış olan Yabancı Hesaplar Vergi Mevzuatına Uyum Yasası FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) ile OECD ülkelerinin, kendi ülkelerindeki finansal kuruluşlar vasıtasıyla finansal hesaplara ilişkin bilgilerin otomatik paylaşılmasını ve değişimini öngören Ortak Raporlama Standartı CRS (Common Reporting Standard) kapsamında Banka tarafından talep edilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde beyan edeceğini taahhüt eder. Müşteri, Banka'ya beyan edilmiş olan bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda Banka'ya bunu en kısa sürede beyan edeceğini ve gerekli belgeleri derhal herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın en geç 30 gün içerisinde ibraz edeceğini, tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. Müşteri tarafından verilmiş olan bilgilerin doğru olmadığını veya eksik olduğunu, verilmiş olan bilgilerde değişikliklerden Banka'nın yazılı olarak haberdar edilmediğinin veya yanlış ve eksik bilgilendirme yapıldığının veya hiç bilgilendirme yapılmadığının Banka'ca öğrenilmesi halinde doğacak tüm hukuki sonuçlar ile uluslararası bilgi değişimine yönelik yerel ve uluslararası mevzuat kapsamındaki yaptırımlardan Müşteri'nin sorumlu olduğu hususunda Müşteri ve Banka anlaşmaya varmış olup Müşteri, bu nedenle Banka'nın herhangi bir zararının doğması halinde Banka'nın ilk talebinde derhal nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 35: Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Hükümleri

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Bankamızca elde edilmiş/edilecek ya da Bankamızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin ("kişisel veri"), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanunda öngörülen şekillerde Bankamızca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin "kişisel verilerin işlenmesi" anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

Kişisel verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri: Bankamızın başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BDDK, TCMB, MASAK, TBB vs.) yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; Bankamızdan (acente sıfatıyla da dahil olmak üzere) talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması

ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Bankamızca işlenmektedir.

İşlenen kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen amaçlarla aktarılabileceği kişi ya da kuruluşlar: Kişisel verileriniz, yukarıda atfı yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurt içi/yurt dışı iştiraklerimiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Bankamızca hizmet/denk/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi: Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, ATM'leri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK'nın "İstisnalar" başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, anılan Kanun'un 11. maddesi kapsamında sahip olunan haklar: Bankamıza başvurarak (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme b) kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Bankamızca yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, c) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları KVKK'nın "Veri sorumlusuna başvuru" başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarife göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır. Üye, işbu Sözleşmede yer alan "Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme Hükümleri" doğrultusunda yeterli bilgi sahibi olarak kişisel verilerinin, Bankanın kendisine daha iyi hizmet sunabilmek için toplandığını, bu bilgilerin Banka tarafından saklanıp işlenebileceğini ve Banka veri temsilcisiyle irtibata geçerek kendisiyle ilgili veriler için erişim, değişiklik, imha talebinde bulunabileceğini, 3. kişilerle bilgi paylaşımı yapabilmesi konusunda ayrıca bir onay alınmasına gerek olmaksızın Bankanın yetkili olduğunu tereddütsüz olarak kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

Madde 36: Diğer Hükümler

Üye, Ek Kart Hamili, Banka nezdinde açtığı ve açacağı her türlü hesap ve işbu Sözleşme kapsamında yaptığı her türlü işlem nedeniyle kendi adına ve kendi hesabına hareket edecek, kendi adına ve başkası hesabına hareket etmesi halinde ise 5549 Sayılı Kanun'un 15'inci maddesine uygun olarak kimin hesabına işlem yaptığını, işlemin mahiyetine uygun bir şekilde bildirecek ve hesabına hareket edilen kişinin kimlik bilgilerini Banka'ya verecektir. Banka ile Üye arasındaki münasebetler Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Üye, mevzuatta ilerde yapılacak her türlü değişikliğin işbu Sözleşme'ye de uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder. www.vakifbank.com.tr'de ilan edilmiş olan işbu sözleşme 36 (otuz altı) maddeden ve 2 nüshadan oluşmakta olup, bir asıl nüsha da Üye'de muhafaza edilecektir.

İşbu Form, Kart Hamili'ne VakıfBank Kredi Kartı Sözleşmesi kapsamında kredi kartı kullandırım şartlarına ilişkin bilgi vermek amacıyla düzenlenmiştir.

TÜKETİCİ KREDİSİ KAPSAMINA GİREN KREDİ KARTI UYGULAMALARI HAKKINDA ÖN BİLGİLENDİRME:

(Bu bölümde 6502 sayılı Kanun uyarınca Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzeri şekilde taksitle ödeme imkanı veren Tüketici Kredisi niteliğindeki kredi kartı uygulamaları hakkında Ön Bilgilendirmeler yer almaktadır)

Kreditin Türü: Kredi Kartı

Kredi Limitinin Bildirilmesi: Kart limitinin ne kadar olduğu kart teslimatı sırasında kapalı zarf içinde kartın üzerinde ekli bulunan formdan veya Banka'nın tüm iletişim kanallarından öğrenilebilir.

Akdi Faiz Oranı ve Nakit Çekim Faiz Oranı: Kredi Kartı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami akdi faiz oranı aylık akdi ve Nakit Çekim faiz oranı olarak (Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami akdi faiz oranı x 12 = yıllık Akdi ve Nakit Çekim faiz olarak) uygulanacaktır. Akdi ve Nakit Çekim Faiz Oranı, TCMB tarafından yıllık akdi faiz oranlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Banka'ca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, belirlenecek faiz oranı Nakit Çekim işlemlerinde işlem tarihinden itibaren uygulanır. Faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden Kart Hamilleri'ne bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı: İşbu Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan nakit çekim ve kullanım işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı aylık Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı olarak uygulanacaktır. Asgari ödeme tutarının altında ödeme yapılması durumunda; asgari tutarın içinde yer alan ve kaynağı Nakit Çekim olan bakiyeye, son ödeme tarihinden asgari ödeme tutarının tam olarak ödendiği tarihe kadar geçen süre için işleyecek faizde kullanılan, vergi ve fonlar hariç aylık faiz oranıdır. Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı TCMB tarafından nakit çekim veya kullanım işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Bankaca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden kart hamillerine bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmeyecektir.

Alışveriş Temerrüt/Gecikme Faizi: Kredi Kartı Sözleşmesi'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami gecikme faiz oranı aylık gecikme faiz oranı olarak (Sözleşme'nin imzalandığı tarihte TCMB tarafından yayınlanan azami gecikme faiz oranı x 12 = yıllık gecikme faizi olarak) uygulanacaktır. Temerrüt/Gecikme Faiz Oranı, TCMB tarafından yıllık gecikme faiz oranlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak Banka'ca değiştirilebilecek/belirlenebilecek olup, faiz oranının artırılması durumunda Banka bu değişikliği 30 (otuz) gün önceden kart hamillerine bildirecektir. Üye ve/veya Ek Kart Hamili, bildirim tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içinde borcun tamamını ödediği ve kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez.

Sözleşme'nin Feshi: Kredi Kartı Sözleşmesi süresiz olmakla beraber Kart Hamili dilediği bir zamanda, herhangi bir ücret ödmeden Banka'ya bir ay önceden yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, herhangi haklı bir sebebin varlığını aramaksızın iki ay önceden Kart Hamili'ne yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile bildirimde bulunarak Kredi Kartı Sözleşmesi'ndeki koşullarla Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, Sözleşme'nin 23. maddesinde belirtilen ve diğer haklı sebeplerin varlığı halinde iki aylık bildirim süresine uymadan Kredi Kartı Sözleşmesi'ni feshedebilir. Bu durumda Banka fesihden önce fesih ve nedenleri hakkında yazılı olarak veya Kalıcı Veri Saklayıcısı ile Kart Hamili'ni bilgilendirir. Ancak fesihden önce bilgilendirmenin mümkün olmaması halinde bu bildirim en geç fesihden hemen sonra yapılır.

Ödemelerin Tarihinde Yapılmamasının ve Temerrüde Düşülmesinin Hukuki Sonuçları: Banka veya Müşteri, haklı sebeplerin varlığı halinde bildirimde bulunmaksızın, diğer hallerde ise Banka iki ay önceden, Müşteri bir ay önceden bildirimde bulunmak koşuluyla dilediği anda bu Sözleşme'yi feshedebilir. Banka, işbu Sözleşme'nin feshi halinde bu Sözleşme kapsamında açılmış hesaplardan bir kısmını veya tamamını kapatabilir, kredi işlemlerinden doğan veya doğacak olan alacaklarına muacceliyet verebilir. Banka, muaccel kılınan kredi tutarının, işlemiş ve ödeme gününe kadar işleyecek temerrüt faizi, komisyonu ve sair teferruatı ve bunlara ilişkin BSMV, KKDF ile birlikte ödenmesini talep etme hak ve yetkisine sahip olacaktır.

Sigorta: Kart Hamili'nin yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı aracılığı ile açık talebi olmaksızın tüketici kredisi niteliğindeki kredi kartı işlemi ile ilgili sigorta yaptırılmaz. Kart Hamili, sigortaya ilişkin hizmetleri Kredi veren Banka dışında bir sağlayıcıdan da alabilir.

Banka'ca İstenebilecek Teminatlar: Şahsi kefalet karşılığında kredi kartı tahsis edilmemektedir. Gelir teyidinin yapılması kaydı ile bloke karşılığı kredi kartı tahsisi yapılabilmektedir. Nakit, Menkul Kıymet veya Kıymetli Evrak üzerine bloke konulabilmektedir, her bir yatırım aracı için ayrı ayrı düzenlenmiş Rehin Sözleşmesi başvuru sahibi ve Banka tarafından imzalanmalıdır. Talep edilen limit tutarı gelir teyidi ile verilebilecek limiti karşılıyor ise talep edilen limitin %30 fazlası kadar TL veya döviz tutarı üzerine bloke konularak kredi kartı tahsis edilebilir. Bloke konulacak hesap başvuru sahibine ait olabileceği gibi üçüncü bir şahsa ait olan hesap üzerine de bloke konulabilir. Bu teminatların Kart Hamili'nin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlardan olması halinde her ne isim altında olursa olsun adı kefalet, Kart Hamili'nin alacaklarına ilişkin karşı tarafça verilen şahsi teminatlar ise diğer kanunlarda aksine hüküm bulunmadıkça müteselsil kefalet sayılacaktır.

Cayma Hakkı: Faiz veya benzeri bir menfaat karşılığında, ödemenin üç aydan daha uzun süre ertelenmesi veya benzeri şekilde taksitle ödeme imkanı veren kredi kartı uygulamaları, 6502 sayılı Kanun uyarınca tüketici kredisi olarak değerlendirilmektedir. Bu kapsama giren Kredi Kartı uygulamalarında Kart Hamili, 14 (on dört) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezaî şart ödemeksizin Kredi Kartı Sözleşmesi'nden cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin, cayma hakkı süresi içinde Banka'ya yönlendirilmiş olması yeterlidir. Cayma hakkını kullanan Kart Hamili'nin krediden yararlandığı hallerde, Kart Hamili; anaparayı ve kredinin kullanıldığı tarihten anaparanın geri ödendiği tarihe kadar olan sürede tahakkuk eden akdi faizi en geç cayma bildirimini Banka'ya iletmesinden sonra 30 (otuz) gün içinde geri öder. Kart Hamili bu süre içinde ödemeyi yapmaz ise, krediden caymamış sayılır ve bu halde, Kart Hamili'nin Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi kapsamındaki her türlü yükümlülüğü devam eder. Cayma hakkının kullanıldığı durumlarda hesaplanan akdi faiz ve bir kamu kurum veya kuruluşuna veya üçüncü kişilere ödenmiş olan masraflar Kart Hamili'ne ait olup, bunlar dışında Kart Hamili'nden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir.

Kredi Talebinin Sonucunun Bildirilmesi: Banka, Kredi Kartı ve Kredi Kartı'ndan yapılacak tüketici kredisi niteliğindeki işlemlerde talebinin olumsuz sonuçlanması halinde Kart Hamili'ni derhal ve ücretsiz olarak bilgilendirir. Sözleşme Öncesi Verilen Bilgilerin Banka İçin Bağlayıcı Olacağı Süre: Sözleşme öncesi Üye'ye verilen faiz ücret, masraf ve komisyon bilgileri, Üye'ye ekstre ile 30 (otuz) gün önceden bilgi vermek koşulu ile ücret masraf komisyon ve faizlerde değişiklik yapılacağı tarihe kadar geçerlidir.

Sözleşme Öncesi Verilen Bilgilerin Banka İçin Bağlayıcı Olacağı Süre: Sözleşme Öncesi Verilen Bilgilerin Banka İçin Bağlayıcı Olacağı Süre: Sözleşme öncesi Üye'ye verilen faiz ücret, masraf ve komisyon bilgileri, Üye'ye ekstre ile 30 (otuz) gün önceden bilgi vermek koşulu ile ücret masraf komisyon ve faizlerde değişiklik yapılacağı tarihe kadar geçerlidir.

BARKOD 903134

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi
No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon: (0216) 222 0 724
İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Mersis Numarası: 0922003497000017

VAKIFBANK KREDİ KARTI SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

ÜCRETLERİN GEÇERLİLİK SÜRESİ VE DEĞİŞİKLİK BİLDİRİMLERİ:

Sözleşme’de yapılacak değişiklikler Kart Hamili’ne bildirilir. Bu değişiklikler bildirim yapıldığı döneme ilişkin son ödeme tarihinden itibaren hüküm ifade eder. Bildirimin ait olduğu döneme ilişkin son ödeme tarihinden sonra kartın kullanılmaya devam olunması halinde, Sözleşme’de meydana gelen değişikliklerin kabul edildiği addolunur. Faiz oranının artırılması durumunda ise bu değişikliğin hüküm ifade edebilmesi için 30 (otuz) gün önceden Kart Hamili’ne bildirilmesi zorunludur. Kart Hamili faiz artımına ilişkin bildirim tarihinden itibaren en geç 60 (altmış) gün içinde tüm borcunu ödeyip kredi kartını kullanmaya son verdiği takdirde faiz artışından etkilenmez. Kart Hamili, talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve Sözleşme’yi feshetmek hakkına sahiptir. Bir takvim yılı içinde ücretlerde, Türkiye İstatistik Kurumu’nca bir önceki yıl sonu itibarıyla açıklanan yıllık tüketici fiyatları endeksi artış oranının 1,2 (bir onda iki) katı üzerinde artış yapılabilmesi için Kart Hamili’nden onay alınması, bunun altındaki ücret değişiklikleri için ücret artışının yürürlüğe gireceği tarihten en az 30 (otuz) gün önce Kart Hamili’ne bilgilendirme yapılması zorunludur. Bu bildirim üzerine Kart Hamili’nin kendisine bildirim yapıldığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün sonrasına kadar ürünün veya hizmetin kullanımından vazgeçme hakkı vardır. Bu hakkın kullanılması halinde uygulanacak ücret artışının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren ilave ücret alınmayacaktır. Banka, vazgeçme hakkını kullanan Kart Hamili’ne uyumsuzluk konusu ürün veya hizmeti vermeyi durdurabilir. Bu süre boyunca vazgeçme hakkı kullanılmayıp Kart Hamili’nin ürünü kullanmaya veya hizmeti almaya devam etmesi halinde, değişiklik kabul edilmiş sayılacaktır.

TAHSİL EDİLECEK ÜCRETLER: İşbu Form tarihi itibarıyla Kart Hamili’nden tahsil edilecek ücret tutarları aşağıda yer almaktadır.

Kart Tipi	Yıllık Üyelik Ücreti Asıl Kart (TL)	Yıllık Üyelik Ücreti Ek kart (TL)	Alışveriş Faiz Oranı (%)	Nakit Çekim Faiz Oranı (%)	Alışveriş Temerrüt (Gecikme) Faiz oranı (%)	Nakit Çekim Gecikme Faiz Oranı (%)	Nakit Avans Çekim Ücreti (TL), İnternet Bankacılığı, ATM)	Nakit Avans Çekim Ücreti (TL) (Başka Banka ATM)	Nakit Avans Çekim Ücreti (USD) (Yurt dışı) *****	PTT Ödeme İşlem Ücreti**** (TL)	Bir Yılda Eski Geriye Dönük Hesap Özeti Sağlama Ücreti** (TL)	Kart Yenileme Ücreti*** (TL)
Klasik	559	268	TCMB tarafından yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16) ile belirlenen yöntem çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen azami akdi faiz oranlarının üzerinde olamayacak şekilde, Banka tarafından belirlenen faiz oranları uygulanır. Banka tarafından uygulanan faiz oranları www.vakifbank.com.tr internet sitesinde “Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasında Bireysel Kredi Kartları sekmesinde ilan edilmiştir.	TCMB tarafından yayımlanan Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/16) ile belirlenen yöntem çerçevesinde hesaplanarak ilan edilen azami gecikme faizi oranlarının üzerinde olamayacak şekilde, Banka tarafından belirlenen faiz oranları uygulanır. Banka tarafından uygulanan faiz oranları www.vakifbank.com.tr internet sitesinde “Ürün ve Hizmet Ücretleri” sayfasında Bireysel Kredi Kartları sekmesinde ilan edilmiştir.	%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Gold	669	268			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Platinum	799	268			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Taraftar	559	268			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Rail&Miles	559	268			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Öğretmenim	Ücretsiz	Ücretsiz			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	Ücretsiz		
Kamu-Sen	Ücretsiz	Ücretsiz			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	Ücretsiz		
ASES	Ücretsiz	Ücretsiz			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	Ücretsiz		
Kampüs Kart	Ücretsiz	Ücretsiz			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	Ücretsiz		
Like Card	56				%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Express Card	Ücretsiz	Ücretsiz			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	Ücretsiz		
Click	499	268			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
MilPlus Platinum	899	449			%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	105		
Platinum Plus Metal	1400				%1,15	%1,15	%1,36 +1	%0,1	24,31	1050		
Tahsilat Periyodu	1 Yıl	1 Yıl				İşlem Anı	İşlem Anı	İşlem Anı	İşlem Anı	Ekstre Başına	İşlem Anı	

Gecikme Bildirimi Mektup Gönderimi (Muacceliyet Bildirimi) BSMV hariç 81,00 TL’dir. *607,75TL’yi geçmeyecek şekilde ücretlendirilir. **Kart yenileme ücreti bir takvim yılı içinde kayıp, çalıntı vb. nedenlerle 2 adetden sonraki yenilemelerde alınır. ***İşlem başına işlem tutarı en düşük 48TL’dir BSMV dahildir. ****Asgari 3,00 USD olarak ücretlendirilir. 28 yaş altı öğrenci olan Like Card sahiplerinden alınan yıllık kart ücreti MilPlus ve Platinum ürün grupları hariç tüm ürünler için 56TL olup diğer tüm kartlar yukarıdaki tabloda yer alan ve yeni çıkarılacak kartlar için Banka web sitesinde yayınlanan sözleşmede yer alan kart ücretleri alınacaktır. Express Card sahiplerinden “Kampanya Katılım Ücreti” olarak kampanya bazında farklı ücret alınabilir. Kampanya detaylarında yer almaktadır. www.vakifkart.com.tr adresinden detaylı bilgi alınabilir. Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen ücret ve komisyonlara BSMV dahildir. Üye talep etmek suretiyle kartı iptal ettirmek ve Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Banka, Üye’nin iptal talebini en geç 7 gün içinde yerine getirmek zorundadır.

TAHSİLAT ŞEKLİ: Ürün ve hizmet tipine göre, nakden veya hesaben kredi kartına borç kaydedilerek veya müşteri talebine göre kredili mevduat hesabının limitinden tahsil edilmek suretiyle yapılır. Yukarıda özetlenen konular dışında her türlü detaylı bilgi Sözleşme’de yer almakta olup, dikkatle inceleyebileniz ve anlaşılmayan konularda Bankamız’dan detaylı açıklama talep edebileniz amacıyla Kredi Kartı Sözleşmesi’ne ek olarak, bu formun bir nüshası tarafınıza teslim edilmiştir. Okuyup uygun bulmanız durumunda, bu 2(iki) nüsha düzenlenmiş formu imzalayarak 1(bir) nüshasını saklayınız.

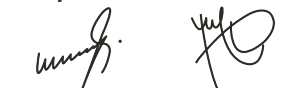
Banka Yetkilisi Adı Soyadı İmzası

Müşteri Adı Soyadı ve İmzası

Müşteri T.C. Kimlik No.

Tarih

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.















BARKOD 903434

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi
No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon: (0216) 222 0 724
İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Mersis Numarası: 0922003497000017

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BİLGİLENDİRME FORMU

07.04.2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatını haiz Bankamızca elde edilmiş/edilecek ya da Bankamızla paylaştığınız/paylaşacağınız şahsınıza ait her türlü bilginin (“kişisel veri”), aşağıda açıklanan çerçevede ve anılan Kanun’da öngörülen şekillerde Bankamızca işleneceğini ve bilgilerinizin otomatik olan ya da olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, açıklanması, aktarılması, elde edilebilir hale getirilmesi de dâhil olmak üzere bilgileriniz üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemin “kişisel verilerin işlenmesi” anlamına geldiğini bilgilerinize sunarız.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

Bankamızın başta 5411 sayılı Bankacılık Kanunu, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 4358 sayılı Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun olmak üzere ilgili tüm ulusal/uluslararası mevzuat ve bunlara dayalı olarak ulusal/uluslararası yetkili otoritelerce (BDDK, TCMB, MASAK, TBB, vs.) yayımlanmış olan ikincil düzenlemeler ya da bunlarla ilgili olarak veya faaliyetleri ile ilgili olarak taraf olduğu sözleşmeler kapsamındaki yükümlülüklerinin (kimlik tespiti, bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme vb.) ve taahhütlerinin yerine getirilmesi; Bankamızdan (acente sıfatıyla da dâhil olmak üzere) talep ettiğiniz her türlü ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşmelerin kurulması ve diğer tüm kayıt ve belgelerin (kağıt veya elektronik ortamda) düzenlenmesi, söz konusu ürün ve hizmetlerin sunulması ve de gereği gibi kesintisiz olarak sürdürülebilmesi gibi amaçlar ve hukuki sebeplerle kişisel verileriniz Bankamızca işlenmektedir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN YUKARIDA BELİRTİLEN AMAÇLARLA AKTARILABİLECEĞİ KİŞİ YA DA KURULUŞLAR

Kişisel verileriniz, yukarıda atıf yapılan tüm ulusal/uluslararası mevzuatın izin verdiği ve/veya söz konusu mevzuat ya da taraf olunan sözleşmeler kapsamında kişisel bilgileri talep etme ve işleme iznine, hak ve yetkisine sahip kişi veya kuruluşlar (BDDK, SPK, TCMB, MASAK, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi, adli ve idari makamlar, diğer resmi kurum ve kuruluşlar ve kişiler) başta olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu 73/4. maddesi kapsamındaki finansal kuruluşlar, dolaylı/doğrudan yurt içi/yurt dışı iştirakleriiz ya da bağlı ortaklıklarımız, Bankamızca hizmet/destek/danışmanlık alınan ya da işbirliği yapılan ya da proje/program/finansman ortağı olunan yurt içi/yurt dışı/uluslararası, kamu/özel kurum ve kuruluşlar, bankalar, fonlar, şirketler ve sair 3. kişi ya da kuruluşlara aktarılabilir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan hukuki sebeplerle, kişisel verileriniz Bankamızın Genel Müdürlük Birimleri, Şubeleri, ATM’leri, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilmektedir.

KVKK’NIN “İSTİSNALAR” BAŞLIKLı 28. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN HALLER SAKLI KALMAK KAYDIYLA, ANILAN KANUN’UN 11. MADDESİ KAPSAMINDA SAHİP OLUNAN HAKLAR

Bankamıza başvurarak (a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, şayet işlenmişse, buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını ve söz konusu verilerin aktarıldığı yurt içinde veya yurt dışındaki 3. kişileri öğrenme b) kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse bunların düzeltilmesini, kişisel verilerinizin Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini ya da yok edilmesini ve bu kapsamda Bankamızca yapılan işlemlerin bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme, c) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde buna itiraz etme ve kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız. Bu madde tahtındaki haklarınızı, düzenlemenin yürürlük tarihi olan 07.10.2016 tarihinden itibaren kullanmanız mümkün olup, taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Bankamızca yapılacak masrafları KVKK’nın “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep etme hakkımız saklıdır./...../.....

Detaylı bilgi için: <https://www.vakifbank.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi-kanununa-iliskin-bilgilendirme.aspx?pageID=2540>

Adı Soyadı :

İmza :

BARKOD 6084

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İZİN FORMU

Kişisel verilerimin ve özel nitelikli kişisel verilerimin T. Vakıflar Bankası T.A.O. tarafından ekte yer alan Bilgilendirme Formu ile internet sitesinde ilan edilen detaylı Aydınlatma Metni'nde açıklandığı üzere, ürün ve hizmetler ile ilgili fırsat ve kampanyalardan faydalanabilmek için gerekli pazarlama faaliyetlerinin yapılabilmesi, özel ürün ve hizmetler sunulabilmesi ile banka stratejilerinin oluşturulması ve yönetimi amaçları ile işlenmesine ve Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O'nun ortakları, iştirakleri, ortak teşebbüsleri, tüm bunların bağlı kuruluşları, tedarikçileri, iş ortakları ve yurt içinde veya yurt dışında bulunabilecek kurum ve kuruluşlar ile üçüncü kişilerle paylaşılmasına açık rıza verdiğimi kabul ve beyan ederim.

...../...../.....

Adı Soyadı :

İmza :

BARKOD 6085

SAYFA 18

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.
Finanskent Mahallesi Finans Caddesi
No: 40/1 Ümraniye/İSTANBUL
Telefon: (0216) 222 0 724
İnternet Sitesi: www.vakifbank.com.tr
Mersis Numarası: 0922003497000017